

## 제2장 유언대용신탁의 변경

### 제1절 총 설

#### 가. 개 설

“신탁의 변경”이란 신탁행위에서 정한 신탁의 목적, 신탁재산의 관리 방법, 수익자에 대한 신탁재산의 급부내용, 신탁의 합병과 분할 등 신탁의 내용에 관하여 사후적으로 변경을 행하는 것을 의미한다.

신탁원부의 기재사항에 변경이 생긴 때에는 수탁자는 지체없이 그 변경을 증명하는 서면을 첨부하여 신탁원부에의 기재를 신청하여야 한다(부동산등기법 제86조).

신탁을 변경하기 위해서는 원칙적으로 위탁자, 수탁자 및 수익자의 합의가 필요하지만(신탁법 제88조제1항), 유언대용신탁에서는 위탁자가 생존하는 동안 수탁자와의 합의만으로 신탁을 변경할 수 있다. 즉 신탁의 변경에 수익자의 동의를 필요로 하지 않는다. 이는 수익자는 위탁자가 사망하여야 비로소 수익자가 되거나 수익자로서의 권리를 행사할 수 있기 때문이다(신탁법 제59조제2항).

유언대용신탁은 “계약서”를 작성함으로써 계약이 이루어지므로, 변경 시에는 신탁 계약서에 명시된 절차를 따라야 한다.

#### 나. 신탁법 상의 변경규정

##### (1) 개 설

신탁법 제88조는 “① 신탁은 위탁자, 수탁자 및 수익자의 합의로 변경할 수 있다. 다만, 신탁행위로 달리 정한 경우에는 그에 따른다. ② 제1항에 따른 신탁의 변경은 제3자의 정당한 이익을 해치지 못한다. ③ 신탁행위 당시에 예견하지

못한 특별한 사정이 발생한 경우 위탁자, 수익자 또는 수탁자는 신탁의 변경을 법원에 청구할 수 있다. ④ 목적신탁에서 수익자의 이익을 위한 신탁으로, 수익자의 이익을 위한 신탁에서 목적신탁으로 변경할 수 없다.”고 규정하고 있다.

목적신탁과 수익자신탁 간의 변경에 관하여는 이를 제한하였는바(신탁법 제88조제4항), 목적신탁과 수익자신탁 간에 서로 다른 형태의 신탁으로 변경하도록 허용하면, 채권자의 집행을 면탈하기 위하여 악용될 우려가 있고, 해당 신탁의 목적과 본질에 반하는 것이므로 허용하지 않은 것이다.

유언대용신탁에서 변경할 수 있는 주요 사항은 수익자, 신탁재산, 신탁기간, 재산운용방법, 신탁관리인, 사망 통지인 등이다.

## (2) 신탁목적에 반하는 등기

신탁등기가 경료된 부동산에 대하여는 신탁목적에 반하는 등기로 변경할 수 없다. 그러므로 신탁등기가 경료된 부동산에 대하여 수탁자를 등기의무자로 하는 등기의 신청이 있을 경우 등기공무원은 그 등기신청이 신탁목적에 반하지 아니하는가를 심사하여 신탁목적에 반하는 등기신청은 수리하여서는 아니된다(등기예규 제1799호6.가.).

신탁재산은 신탁의 목적 범위 내에서 신탁계약에 정하여진 바에 따라 관리처분되므로 그 범위를 벗어나는 것은 신탁의 목적에 반하는 것이다. 아래 등기선례를 보기로 한다.

㉠ 신탁등기가 경료된 부동산에 대하여 제3자 명의로의 소유권이전등기를 경료하고자 하는 경우에는 수탁자를 등기의무자로 하여 제3자 명의로의 소유권이전등기를 경료받을 수 있을 것이나, 그와 같은 등기신청이 신탁목적에 반하는 경우에는 그 등기신청은 수리될 수 없을 것이고, 이러한 경우에는 위탁자가 신탁행위에서 정한 바에 따라 신탁을 해지하여 이를 원인으로 하는 위탁자 명의로의 소유권이전등기를 경료 받은 후, 위탁자와 제3자 간의 매매계약을 원인으로 하여 제3자 명의로의 소유권이전등기를 신청하여야 할 것이다. 다만, 구체적인 경우에 있어 등기신청이 신탁목적에 반하는지 여부는 등기신청을 받은 등기관이 신탁원부 등을 기초로 개별적으로 판단하여야 할 것이다(등기선례5-615,

1998. 8. 24. 등기 3402-803 질의회답).

㉔ 수탁부동산에 대하여 근저당권설정등기를 신청할 수 있는지 : “신탁목적에 반하지 않는다면 신탁등기가 경료된 부동산에 대하여 수탁자를 근저당권설정자로 한 근저당권설정등기를 신청할 수 있을 것이나, 구체적인 경우에 있어 위 등기신청이 신탁목적에 반하는지 여부는 등기관이 신탁원부 및 신탁계약서 등에 의하여 개별적으로 판단하여야 할 것이다(등기선례6-470, 2000. 7. 28. 등기 3402-526 질의회답).”라고 하였으나 “위탁자를 등기의무자로 하는 근저당권설정등기는 할 수 없다(등기선례6-335, 2001. 8. 11. 등기 3402-554 질의회답).

㉕ 신탁부동산에 대하여 임차권설정등기신청을 할 수 있는지 : 신탁등기가 경료된 토지에 대하여 수탁자를 등기의무자로 하는 임차권설정등기의 신청은 그 등기신청이 신탁목적에 반하지 않는 경우에만 할 수 있으며, 이는 위탁자의 동의 여부와는 상관이 없다(등기선례 7-279, 2001. 12. 5. 등기 3402-784 질의회답).

㉖ 신탁에 의한 소유권이전등기가 경료된 후에는 위탁자에 대한 파산선고의 등기촉탁이 있더라도 이를 수리할 수 없다(등기선례 7-444, 2003. 8. 4. 부등 3402-422 질의회답).

㉗ 신탁등기가 경료된 토지에 대하여 수탁자를 등기의무자로 하는 구분지상권설정등기의 신청은 그 등기신청이 신탁목적에 반하지 않으면 할 수 있다(등기선례 200705-1, 2007. 5. 10. 부동산등기과-1589 질의회답).

## 제2절 수익자변경과 등기

### 1. 서 설

유언대용신탁은 위탁자는 사망하기 전까지 언제든지 수익자로 지정된 자(사후 수익자)를 변경할 수 있고(신탁법 제59조제1항본문), 다만, 신탁행위로 달리 정한 경우에는 그에 따른다(신탁법 제59조제1항단서).

유언대용신탁의 경우에 위탁자는 자유롭게 수익자를 변경함으로써 철회의 자

유가 인정되는 유언에 의한 재산처분과 유사한 기능을 수행할 수 있도록 입법하였다.<sup>65)</sup>

신탁법 제59조제1항 본문의 경우는 신탁행위로 특별히 정한 경우에만 위탁자에게 수익자변경권이 인정되는 일반원칙(신탁법 제58조 제1항)에 대한 예외를 인정한 것이다. 즉, 유언대용신탁의 경우에는 신탁행위로 별도의 정함이 없이도 위탁자는 당연히 수익자변경권을 갖게 되고, 오히려 이러한 위탁자의 수익자 변경권을 배제하려면 신탁행위로 특별히 정하여야 하는 것이다(신탁법 제59조제1항단서).

신탁을 변경하기 위해서는 원칙적으로 위탁자, 수탁자 및 수익자의 합의가 필요하지만(신탁법 제88조제1항), 유언대용신탁에서는 위탁자가 생존하는 동안 수탁자와의 합의만으로 신탁을 변경할 수 있다. 즉 신탁의 변경에 수익자의 동의를 필요로 하지 않는다. 이는 수익자는 위탁자가 사망하여야 비로소 수익자가 되거나 수익자로서의 권리를 행사할 수 있기 때문이다(신탁법 제59조제2항).

그러나 신탁행위로 수탁자에게 단독변경권을 인정하였다고 하더라도 신탁 목적에 위반되는 변경권의 행사는 선관의무(신탁법 제32조)에 위배될 여지가 있다. 판례는 “신탁계약상 수익자는 신탁이익을 향수할 권리를 포함하여 신탁법상의 여러 가지 권리, 의무를 갖게 되므로, 이러한 지위에 있게 되는 수익자를 정하는 것은 위탁자와 수탁자 간의 신탁계약 내용의 중요한 요소에 해당하는 것이어서, 수익자의 변경에는 계약 당사자인 위탁자와 수탁자의 합의가 있어야 하고, 미리 신탁계약에서 위탁자에게 일방적인 변경권을 부여하는 취지의 특약을 하지 않은 한 수탁자의 동의 없이 위탁자가 일방적으로 수익자를 변경할 수는 없다(대법원 2007.5.31. 선고 2007다13312 판결).”고 판시한 것이 있다.

## 2. 변경등기신청절차

### 가. 서 설

수탁자는 부동산등기법 제85조(촉탁에 의한 신탁변경등기) 및 제85조의2(직

65) 법무부 발행 신탁법 483쪽



권에 의한 신탁변경등기)에 해당하는 경우를 제외하고 제81조제1항 각 호의 사항이 변경되었을 때에는 지체 없이 신탁원부 기록의 변경등기를 신청하여야 한다(부동산등기법 제86조).

등기예규(제1799호)는 “①수익자 또는 신탁관리인이 변경된 경우나 위탁자, 수익자 및 신탁관리인의 성명(명칭), 주소(사무소 소재지)가 변경된 경우에는 수탁자는 지체 없이 신탁원부 기록의 변경등기를 신청하여야 한다(등기예규 제1799호4.가.(1)). ②수익자를 지정하거나 변경할 수 있는 권한을 갖는 자의 성명(명칭) 및 주소(사무소 소재지), 수익자를 지정하거나 변경할 방법, 수익권의 발생 또는 소멸에 관한 조건, 부동산등기법 제81조 제1항 제6호에서 제12호까지의 신탁인 뜻, 신탁의 목적, 신탁재산의 관리방법, 신탁종료의 사유, 그 밖의 신탁조항을 변경한 경우에도 위와 같다(등기예규 제1799호4.가.(2)).”고 한다.

#### 나. 기재사항

등기의 원인은 변경원인에 따라 기재하고, 등기의 목적은 변경사항별로 구분하여 “수익자 변경, 신탁원부관리방법변경” 등으로 기재하고, 변경 할 사항란은 접수연월일, 접수번호, 신탁원부의 호수 및 그 변경내용을 기재한다.

변경할 사항은 신탁조항의 변경에 따라 “수익자변경, 신탁의 목적변경, 신탁재산의 관리방법의 변경, 신탁종료사유의 변경, 신탁관리인의 변경, 위탁자, 수익자의 주소 또는 사무소 변경”이라고 기재한다(등기예규 제1799호).

#### 다. 일괄신청

동일한 등기소의 관할 내에 있는 수개의 부동산에 관한 등기를 신청하는 경우에는 등기원인과 그 등기의 목적이 동일한 때에 한하여 동일한 신청서로써 등기를 신청할 수 있는바, 수개의 부동산에 관하여 신탁등기를 마친 후 동일한 신탁계약의 변경계약에 따라 신탁원부의 기재사항을 변경하는 경우 그 내용이 동일한 때에는 하나의 신청서에 일괄하여 신청할 수 있다(등기선례 201004-1, 2010. 4. 13. 부동산등기과-762 질의회답).

#### 라. 첨부서면

1) 유언대용신탁에서는 위탁자가 생존하는 동안 수탁자와의 합의만으로 신탁을 변경할 수 있으므로 위탁자와 수탁자의 합의를 첨부한다.

2) 수개의 부동산에 관하여 하나의 신청서에 의하여 신탁원부를 변경하는 경우에는 매 부동산마다 별개의 신탁원부를 제출하여야 한다.

3) 신탁원부상 신탁조항에 수익자변경권이 위탁자 및 수탁자에게 유보되어 있다는 취지가 기재되어 있다면 수탁자가 수익자의 변경으로 신탁원부기재변경등기를 신청하는 경우 수익자변경을 증명하는 서면 이외에 종전 수익자의 승낙서를 첨부할 필요는 없다(등기선례 제7-401호, 2002. 11. 28. 등기 3402-668 질의회답).

4) 지역주택조합이 조합원 갑으로부터 신탁된 금전으로 제3자 소유의 토지를 매매계약으로 취득하여, 소유권이전등기 및 조합원 갑을 위탁자 겸 수익자로 하고 자신을 수탁자로 하는 신탁등기를 경료한 후, 신탁수익권양도계약 등에 의하여 수익자가 갑에서 을로 변경된 경우 수탁자인 지역주택조합은 수익자변경을 증명하는 서면을 첨부하여 신탁원부기재변경등기를 신청할 수 있다(등기선례 제7-392호, 2002. 9. 17. 등기 3402-514 질의회답).

#### 마. 등록면허세, 수수료 등

##### (1) 등록면허세

신탁원부의 변경등기에 대하여는 지방세법 제28조제1항제1호마목에 따라 6,000원의 등록면허세를 납부하여야 하고(등기예규 제1744호), 지방교육세로는 그 100분의20에 해당하는 1,200원을 납부하여야 한다. 하나의 신청서로 수개의 신탁원부를 변경하는 경우에는 매 신탁원부마다 등록면허세를 납부하여야 한다.

##### (2) 변경등기신청수수료(개정 2025.8.5. 등기예규 제1861호)

가) 전자신청의 경우 등기신청수수료 납부 : 당사자 또는 대리인이 신청정보를 모두 입력하고 승인을 받은 경우(승인대상이 아닌 경우 제외)에는 신청수수

료를 전자적인 방법(신용카드, 계좌이체, 전자화폐)으로 납부하여야 한다.

전자신청의 경우 등기신청수수료를 현금으로 납부한 경우에는 등기신청서에 은행수납번호를 기재하고, 납부서를 제출할 필요는 없다.

| 등 기 목 적 등 |                                | 수수료     |         |
|-----------|--------------------------------|---------|---------|
|           |                                | 서면방문신청  | 전자표준 신청 |
| 소유권이전등기   |                                | 18,000원 | 15,000원 |
| 신탁등기      | 가. 신탁등기                        | 8,000원  | 6,000원  |
|           | 나. 신탁등기의 변경, 말소등기 등 신탁관련 기타 등기 | 4,000원  | 3,000원  |

나) 신탁등기(신탁등기의 말소등기)와 그와 관련된 권리의 이전 등의 등기는 정확한 공시를 위하여 동시·일괄의 신청방법을 취하고 있을 뿐 신탁법 제4조, 민법 제186조에 의한 별개의 등기신청이므로, 당사자 간 다른 특별한 약정이 없는 한 신탁등기, 신탁등기의 말소·변경등기의 원칙적인 등기신청수수료의 납부의무자는 등기신청인인 수탁자이다(부동산등기선례 제202509-2호, 2025. 9. 11. 부동산등기과-3076 질의회답).

#### 바. 신탁원부기록의 변경과 공시

신탁법은 제4조에서 신탁의 대항요건으로 “등기 또는 등록하여야 할 재산권에 관하여는 신탁은 그 등기 또는 등록을 함으로써 제3자에게 대항할 수 있다.”고 규정하고 있다.

부동산신탁의 공시는 신탁을 등기원인으로 하는 부동산소유권이전등기(신탁법 제2조)외에 신탁재산임을 표시하는 신탁내용을 신탁원부에 기재함으로써 공시하는데 그 공시할 내용이 변경된 때에는 등기관은 지체 없이 신탁원부 기록을 변경 한다. 이 밖의 공시관련 내용은 111면 참조.

[서식] 신탁원부 변경등기신청(수익자변경)

|            |       |     |       |      |
|------------|-------|-----|-------|------|
| 신탁원부변경등기신청 |       |     |       |      |
| 접 수        | 년 월 일 | 처리인 | 등기관확인 | 각종통지 |
|            | 제 호   |     |       |      |

|                                         |                |                      |                |     |
|-----------------------------------------|----------------|----------------------|----------------|-----|
| 부동산의 표시                                 |                |                      |                |     |
| 서울특별시 서초구 서초동 100-5<br>대 2400.2㎡<br>이 상 |                |                      |                |     |
| 등기원인과 그 연 월 일                           |                | 20〇〇년 〇월 〇일 신탁원부변경계약 |                |     |
| 등기의 목적                                  |                | 신탁원부기재사항 중 수익자변경     |                |     |
| 변경 할 사항                                 |                | 별지기재와 같음             |                |     |
| 구 분                                     | 성 명 (상호명칭)     | 주민등록번호<br>(등기용등록번호)  | 주 소(소재지)       | 지 분 |
| 신청인                                     | 한국〇〇신탁<br>주식회사 | 00000-00000          | 서울 서초구 서초로1길10 |     |
|                                         | 대표이사 유장수       |                      | 서울 서초구 서초로2길10 |     |

| 시가표준액 및 국민주택채권매입금액             |                                                           |                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 부동산 표시                         | 부동산별 시가표준액                                                | 부동산별 국민주택채권매입금액                               |
| 1. 토 지                         | 금 원                                                       | 금 원                                           |
| 2.                             | 금 원                                                       | 금 원                                           |
| 국 민 주 택 채 권 매 입 총 액            |                                                           | 채권 매입면제(주택도시금융법 시행령 별 표1 제8조 제2항 관련 부표15호 가.) |
| 국 민 주 택 채 권 발 행 번 호            |                                                           |                                               |
| 취득세(등록면허세) 금 6,000원            |                                                           | 지방교육세 금 1,200원                                |
|                                |                                                           | 농어촌특별세 금 원                                    |
| 세 액 합 계                        |                                                           | 금 7,200원                                      |
| 등 기 신 청 수 수 료                  |                                                           | 금15,000원(이품의 경우)                              |
|                                |                                                           | 은행수납번호 :                                      |
| 등기의무자의 등기필 정보                  |                                                           |                                               |
| 부동산 고유번호                       | 1102-2006-002095                                          |                                               |
| 성명(명칭)                         | 일련번호                                                      | 비밀번호                                          |
|                                | Q77C-LO7I-35J5                                            | 40-4636                                       |
| 첨 부 서 면                        |                                                           |                                               |
| 1. 신탁원부                        | 1통                                                        | 1. 가족관계증명서 1통                                 |
| 1. 변경합의서                       | 1통                                                        | 1. 기본증명서 1통                                   |
| 1. 인감증명서(전자본인서명확인서)            | 1통                                                        | 1. 법인등기부등본 1통                                 |
| 1. 토지대장                        | 1통                                                        | 1. 취득세(등록면허세)영수필확인서1통                         |
| 1. 주민등록등본                      | 1통                                                        | 1. 위 입 장 1통                                   |
| 20〇〇년 〇월 〇일                    |                                                           |                                               |
| 위 신청인 ① (전 화: )                |                                                           |                                               |
| (또는) 위 대리인 법무사 김 법 무 ① (전 화: ) |                                                           |                                               |
| 서울 서초구 서초로 223-66              |                                                           |                                               |
| 서울중앙 지방법원 서초 등기소 귀 중           |                                                           |                                               |
| 알림서비스<br>(선택)                  | 등기접수 및 처리결과에 대한 문자 수신에 동의합니다. (□동의 □미동의)<br>(성명 휴대전화번호: ) |                                               |

## - 신청서 작성요령 -

1. 부동산표시란에 2개 이상의 부동산을 기재하는 경우에는 부동산의 일련번호를 기재하여야 합니다.
2. 신청인란등 해당란에 기재할 여백이 없을 경우에는 별지를 이용합니다.

- 이 사례는 수익자의 변경으로 수탁자가 신청하는 사례이다.
- 인터넷등기신청을 하고자 하는 당사자 또는 자격자대리인은 인터넷등기소에 접속한 후 전자문서로 작성하여야 한다. 이에 관하여 전산정보처리조직에 의한 부동산등기신청에 관한 업무처리지침(등기예규 제1725호)이 마련되어 있다.
- 신청정보의 입력 : 부동산등기규칙 제43조의 신청정보의 내용과 관련 법조항에서 요구하는 신청정보를 등기소에 제공하여야 한다.
- 부동산의 표시란 : 대장등본에 등록된 토지의 소재와 지번, 지목, 면적을 기재한다. 건물의 경우에는 도로명주소를 기재하여야 하고, 토지는 종전 지번 방식의 주소를 그대로 쓴다.
- 등기원인과 그 연월일란 : “20〇〇년 〇월 〇일 신탁원부변경계약”로, 연월일은 변경계약일을 기재한다.
- 등기의 목적란 : “신탁원부기재사항 중 수익자변경”으로 기재한다.
- 등기의무자란 : 수탁자단독으로 신청하므로 등기의무자는 생략한다.
- 구분란 : 수탁자단독으로 신청하므로 수탁자 성명, 주민등록번호, 주소를 기재하되, 등기부상 소유자 표시와 일치하여야 한다.

#### ※ 첨부정보의 제공

- 첨부문서(등기원인증서)는 전자적으로 작성하고 이를 PDF 파일로 변환한다.
- 자격자대리인의 전자신청 시 스캔제출 허용 범위 : 등기신청의 진정성을 위하여 전자신청의 모든 첨부정보는 작성명의인의 인증서정보를 첨부하되, 예외적으로 부동산등기 전자신청 절차 등에 관한 업무처리지침(이하 예규) 제8조에서 정하는 첨부정보인 경우 자격자대리인은 원본을 교부받아 이를 확인하고 원본과 상위 없다는 취지의 부가정보와 자격자대리인의 개인인증서를 덧붙여 송신하는 것으로 갈음할 수 있다. 따라서 법원행정처장이 지정하는 금융기관이 근저당권자로서 근저당권설정등기를 전자신청하는 경우 근저당권설정계약서만 제8조의 예외가 인정되므로 그 외의 첨부정보(위임장, 국민주택채권면제확인서, 공장증명서, 기계·기구목록 등)는 위 예규 제6조에 따라 작성자의 인증서정보(법인인 경우 전자증명서정보)를 함께 제공하여야 한다(부동산등기선례 제202507-3호, 2025. 7. 30. 부동산등기과-2565 질의

회답).

- 신탁등기를 신청하는 경우에는 부동산등기법 제81조제1항 각 호의 사항을 신탁원부 작성을 위한 정보로서 제공하여야 한다. 여러 개의 부동산에 관하여 1건의 신청정보로 일괄하여 신탁등기를 신청하는 경우에는 각 부동산별로 신탁원부 작성을 위한 정보를 제공하여야 한다(등기예규 제1799호).
- 신청서에는 신탁원부 기재의 변경을 증명하는 서면(변경계약서, 합의서 등)을 첨부하여야 한다. 신탁원부상 신탁조항에 수익자 변경권이 위탁자 및 수탁자에게 유보되어 있다는 취지가 기재되어 있다면 수익자변경을 증명하는 서면 이외에 종전 수익자의 승낙서를 첨부할 필요는 없다(등기선례 7-401, 2002. 11. 28. 등기 3402-668 질의회답).
- 등기필정보를 분실 또는 멸실한 경우나 등기필증을 보유한 자가 전자신청을 원하는 경우에는 전자확인서면제도를 이용하여야 한다.
- 첨부하여야 할 정보 중 “법인등기부정보 및 부동산등기부정보”와 같이 등기소에서 직접 확인할 수 있는 정보는 그 표시만 하고 첨부을 생략하며, 행정기관 연계할 첨부서면 입력 버튼을 선택하여 주민등록정보에 대한 행정정보 공동이용 사전 동의서를 작성하여야 한다. 따라서 “주민등록정보, 토지대장정보, 건축물대장정보, 거래계약신고필정보, 거래계약허가정보”는 행정정보공유센터에 연계요청을 하여 수신한 정보를 첨부한다.
- 신청인이 법인인 경우에는 그 대표자의 자격을 증명하는 정보를 첨부정보로서 등기소에 제공하여야 한다(부동산등기규칙 제46조 제1항 제4호).
- 인감증명을 제출하여야 하는 자가 공인인증서정보(인감증명을 제출하여야 하는 자가 법인인 경우에는 ‘전자증명서정보’를 말한다)를 송신한 때에는 인감증명서정보의 송신을 요하지 않는다.
- 등기필증이 등기필정보로 대체된 현행 제도 아래에서는 등기원인을 증명하는 서면을 가지고 등기필증을 작성할 필요가 없고 등기필증 작성을 위한 신청서 부분도 제출할 필요가 없다.

#### ※ 등록면허세

- 신탁원부의 변경등기에 대하여는 지방세법 제28조제1항제1호마목에 따라 6,000원의 등록면허세를 납부하여야 하고(등기예규 제1744호), 지방교육세로는 그 100분의20에 해당하는 1,200원을 납부하여야 한다. 하나의 신청서로

수개의 신탁원부를 변경하는 경우에는 매 신탁원부마다 등록면허세를 납부하여야 한다.

※ 신청수수료

- 소유권이전등기와 동시에 신탁등기를 하는 경우 : 소유권이전등기의 신청수수료 이외에 신탁등기의 신청수수료를 별도로 납부하여야 한다(등기예규 제1861호, 시행 2025. 08. 05. ).

[별표] 부동산신탁등기수수료(개정 2025.8.5. 등기예규 제1861호)

| 등 기 목 적 등 |                                | 수수료     |         |
|-----------|--------------------------------|---------|---------|
|           |                                | 서면방문신청  | 전자표준 신청 |
| 소유권이전등기   |                                | 18,000원 | 15,000원 |
| 신탁등기      | 가. 신탁등기                        | 8,000원  | 6,000원  |
|           | 나. 신탁등기의 변경, 말소등기 등 신탁관련 기타 등기 | 4,000원  | 3,000원  |

- 신탁등기(신탁등기의 말소등기)와 그와 관련된 권리의 이전 등의 등기는 정확한 공시를 위하여 동시·일괄의 신청방법을 취하고 있을 뿐 신탁법 제4조, 민법 제186조에 의한 별개의 등기신청이므로, 당사자 간 다른 특별한 약정이 없는 한 신탁등기, 신탁등기의 말소·변경등기의 원칙적인 등기신청수수료의 납부의무자는 등기신청인인 수탁자이다(부동산등기선례 제202509-2호, 2025. 9. 11. 부동산등기과-3076 질의회답).

※ 등기완료통지서

- 전자신청에서는 등기가 완료되면 기존의 등기필증 대신 신청유형에 따라 등기필정보 또는 등기완료통지서를 교부한다.



## [별지] 수익자 변경계약서

| 수익자 변경계약서                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <p>위탁자 : 김 위 탁(000000-00000000)<br/>           서울시 ○○구 ○○로 00길0</p> <p>수탁자 : 한국○○신탁 주식회사<br/>           대표이사 유장수<br/>           서울시 ○○구 ○○로 00길0</p> <p>신탁재산의 표시 : 별지와 같음<br/>           신탁설정일 : 20○○년 ○월 ○일<br/>           신탁원부 번호 : 제11122호</p> <p>위 신탁원부의 기재사항 중 수익자를 다음과 같이 변경할 것을 위탁자와 수탁자간에 합의하였습니다.</p> |                                                                 |
| - 다 음 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |
| 변경전 수익자                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 변경후 수익자                                                         |
| <p>성명 : 조동필(000000-0000000)<br/>           서울시 ○○구 ○○로00길0</p>                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>성명 : 조영순(000000-0000000)<br/>           서울시 ○○구 ○○로 00길0</p> |
| <p>위와 같이 변경하였으므로 이를 증명하기 위하여 본 변경계약서를 3부 작성하여 위탁자, 수탁자가 각각 1부씩 보관하고 1부는 신탁원부 변경등기에 사용하기로 한다.</p> <p style="text-align: center;">20 . . .</p> <p style="text-align: center;">             위 위탁자 : 김 위 탁 (인)<br/>             위 수탁자 : 한국○○신탁 주식회사 (인)<br/>             대표이사 유장수           </p>                   |                                                                 |

[별지 제1호 양식]

|               |               |
|---------------|---------------|
| <h2>신탁원부</h2> |               |
| 위탁자           | 김 위 탁         |
| 수탁자           | 한국○○신탁 주식회사   |
| 신청대리인         | 법무사 이 갑 돌 (인) |

|    |                    |  |
|----|--------------------|--|
| 1. | 위탁자의<br>성명<br>주소   |  |
| 2. | 수탁자의<br>성명<br>주소   |  |
| 3. | 수익자의<br>성명<br>주소   |  |
| 4. | 신탁관리<br>인의성명<br>주소 |  |
| 5. | 신탁<br>조건<br>항      |  |

## [별지 제2호 양식] 신탁원부 제○○호의 변경목록

| 변경목적          | 변경원인            | 변 경 사 항                               |                                            |
|---------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
|               |                 | 변 경 전                                 | 변 경 후                                      |
| 위탁자 주소 변경     | ○○년○월○일<br>전거   | 위탁자 김을동<br>서울 중구 무교동 6                | 위탁자 김을동<br>서울 마포구 동교동 10                   |
| 귀속권리자 변경      | ○○년○월○일<br>변경   | 조동필(000000-000000)<br>서울시 ○○구 ○○로00길0 | 조영순(000000-000000)<br>서울시 ○○구 ○○로 00길<br>0 |
| 신탁종료<br>사유 변경 | ○○년○월○일<br>변경계약 | 신탁원부에 기재된 “신탁종<br>료 사유”를 기재한다.        | 신탁종료사유 위탁자 사망                              |

※ 신청인이 신탁원부의 기재사항의 변경등기를 신청하는 경우에는 별지 제2호 양식에 따라 변경목록을 작성하여야 한다. 다만 법원 또는 주무관청이 촉탁하는 경우에는 그러하지 아니하다. 그 밖의 신탁원부의 기록사항의 변경등기를 신청하는 경우에도 위 양식에 따라 작성한 변경목록을 제출하여야 한다(등기예규 제1807호, 시행 2025. 01. 31.).

[별지 기재례 1] 신탁원부 제○○호의 변경내역표

(법원이나 주무관청의 촉탁 또는 직권기록인 경우)

| 일련<br>번호 | 접수일자    | 접수<br>번호 | 변 경 사 항                                                                                      |
|----------|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | ○○년○월○일 | ○○       | 신탁원부 제○○호<br>2008년 5월 1일 전자촬영                                                                |
| 2        | ○○년○월○일 | ○○       | 신탁관리인 선임<br>원인 2008년 ○월 ○일 서울중앙지방법원 선임<br>신탁관리인 이도령<br>서울시 성동구 마장동 5                         |
| 3        | ○○년○월○일 | ○○       | 신탁관리인 해임<br>원인 2008년 ○월 ○일 서울중앙지방법원 해임                                                       |
| 4        |         |          | 수탁자 해임<br>원인 2008년 ○월 ○일 서울중앙지방법원(또는 기<br>획재정부 장관) 해임<br>2008년 ○월 ○일 부기                      |
| 5        |         |          | 수탁자 변경<br>원인 2008년 ○월 ○일 수탁자 감갑돌 임무종료<br>수탁자(합유)<br>이 도 령<br>이 삼 순<br>2008년 ○월 ○일 부기         |
| 6        |         |          | 수탁자 경질<br>원인 2008년 ○월 ○일 경질<br>수탁자 김 갑 동 450820 - 1067823<br>서울시 마포구 동교동 8<br>2008년 ○월 ○일 부기 |

※ 그 밖의 변경사항의 기록에 관하여도 위 기록형식에 따라 기록한다.

[첨부서면] 위임장

| 위 임 장                                                 |                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 부<br>동<br>산<br>의<br>표<br>시                            | 서울특별시 서초구 서초동 100-5<br>대 2400.2㎡<br>이 상                                                                                     |
| 등기원인과 그 연 월 일                                         | 20〇〇년 〇월 〇일 신탁원부변경계약                                                                                                        |
| 등기의 목적                                                | 신탁원부기재사항 중 수익자변경                                                                                                            |
| 변경 할 사항                                               | 별지기재와 같음                                                                                                                    |
| 신청인<br>한국〇〇신탁 주식회사 ①<br>서울 서초구 서초로 223-66<br>대표이사 유장수 | 법무사 김 법 무<br>서울 서초구 서초로 223-66<br><br>위 사람을 대리인으로 정하고 위 부동산에 대한 등기신청 및 취하에 관한 모든 행위를 위임한다. 또한 복대리인 선임을 허락한다.<br>20〇〇년 〇월 〇일 |

주) 법인이 인감증명을 첨부하여야 할 때에는 등기소의 증명을 얻은 그 대표자의 인감을, 비법인 사단이나 재단인 경우에는 대표자(관리인)의 개인인감을 각 날인한다.

### 제3절 수탁자 변경과 등기

#### 1. 서 설

##### 가. 개 설

신탁의 목적이 달성되기 전에 수탁자의 임무가 종료되면 새로운 수탁자를 선임하여야 한다. 수탁자 변경의 사유는 신탁법 제12조 내지 제16조에서 규정하고 있다.

수탁자의 임무가 종료된 경우 위탁자와 수익자는 합의하여 또는 위탁자가 없으면 수익자 단독으로 신수탁자를 선임할 수 있다. 다만, 신탁행위로 달리 정한 경우에는 그에 따른다(신탁법 제21조제1항).

##### 나. 수탁자의 변경사유

수탁자가 사망한 경우, 수탁자가 금치산(피성년후견인)선고 또는 한정치산(피한정후견인)선고를 받은 경우, 수탁자가 파산선고를 받은 경우, 법인인 수탁자가 합병 외의 사유로 해산한 경우(신탁법 제12조). 신탁행위로 정한 수탁자의 임무 종료 사유가 발생하거나 수탁자가 신탁행위로 정한 특정한 자격을 상실한 경우(신탁법 제13조), 수탁자가 정당한 이유로 법원의 허가를 얻어 사임한 경우(신탁법 제14조 제2항), 상속인 또는 수익자의 청구에 의하여 수탁자를 해임한 경우(신탁법 제16조)에 수탁자가 경질된다.

수탁자는 신탁행위로 달리 정한 바가 없으면 수익자와 위탁자의 승낙 없이 사임할 수 없으며, 이에 불구하고 수탁자는 정당한 이유가 있는 경우 법원의 허가를 받아 사임할 수 있다(신탁법 제14조).

##### 다. 통 지

가) ①수탁자가 사망한 경우, ②수탁자가 금치산선고 또는 한정치산선고를 받은 경우, ③법인인 수탁자가 합병 외의 사유로 해산함에 따라 수탁자의 임무가 종료된 경우에는 수탁자의 상속인, 법정대리인 또는 청산인은 즉시 수익자에게

그 사실을 통지하여야 한다(신탁법 제12조제2항).

나) 수탁자가 파산선고를 받음에 따라 수탁자의 임무가 종료된 경우 수탁자는 ①수익자에게 수탁자의 임무가 종료된 사실 ②파산관재인에게 신탁재산에 관한 사항의 구분에 따라 해당 사실을 통지하여야 한다(신탁법 제12조제3항).

다) ①수탁자가 사망한 경우, ②수탁자가 금치산선고 또는 한정치산선고를 받은 경우 ③법인인 수탁자가 합병 외의 사유로 해산함에 따라 수탁자의 임무가 종료된 경우에는 수탁자의 상속인, 법정대리인 또는 청산인은 신수탁자(新受託者)나 신탁재산관리인이 신탁사무를 처리할 수 있을 때까지 신탁재산을 보관하고 신탁사무 인계에 필요한 행위를 하여야 하며, 즉시 수익자에게 그 사실을 통지하여야 한다(신탁법 제12조제4항).

라) 신탁행위로 정한 수탁자의 임무 종료 사유가 발생하거나 수탁자가 신탁행위로 정한 특정한 자격을 상실함에 따라 임무가 종료된 수탁자 또는 사임한 수탁자는 즉시 수익자에게 그 사실을 통지하여야 한다(신탁법 제13조제2항, 신탁법 제14조제3항).

## 2. 수탁자의 임무종료

### 가. 개 설

신탁행위에 의해 특정의 자격을 갖는 것을 수탁자의 요건으로 하는 경우 그 자격을 구비해야 하고 그 자격을 상실하면 임무를 종료한다(신탁법 제12조). 다만 수탁자의 임무가 종료한 경우에는 신수탁자의 선임의 사유가 된다(신탁법 제21조).

신탁은 위임과 달리 신탁재산을 중심으로 형성된 법률관계이고, 신탁재산은 수탁자와 독립되어 별개로 존재하며, 수탁자는 신탁재산을 관리하는 주체에 불과하므로, 수탁자의 임무가 종료하는 경우에도 신탁은 계속 존속한다.

신탁이 계속 유지되는 상태에서 수탁자의 임무가 종료하는 것을 ‘수탁자의 변경’ 또는 ‘수탁자의 경질’이라 하며, 수탁자가 수탁능력을 상실한 경우(신탁법 제12조), 수탁자가 자격을 상실한 경우(신탁법 제13조), 수탁자가 사임한 경우(신탁법 제14조) 및 수탁자가 해임된 경우(신탁법 제16조)가 이에 해당한다.

## 나. 임무종료사유

### (1) 개 설

수탁자의 임무는 “㉠수탁자가 사망한 경우, ㉡수탁자가 금치산선고 또는 한정치산선고를 받은 경우, ㉢수탁자가 파산선고를 받은 경우, ㉣법인인 수탁자가 합병 외의 사유로 해산한 경우(신탁법 제12조), ㉤신탁행위로 정한 수탁자의 임무 종료 사유가 발생하거나 수탁자가 신탁행위로 정한 특정한 자격을 상실한 경우(신탁법 제13조), ㉥수탁자의 사임(신탁법 제14조) ㉦수탁자의 해임(신탁법 제16조)에 의하여 종료된다.

### (2) 수탁자의 사망

수탁자가 사망한 경우(신탁법 제12조제1항 제1호) 신탁의 기초인 신임관계가 소멸하고, 이러한 신임관계에 기한 수탁자의 지위는 일신전속적인 성격을 갖고 있으므로 수탁자의 상속인에게 수탁자의 지위가 승계되지 않고 수탁자의 임무는 종료된다.

신탁재산은 수탁자의 상속인에게 명의는 상속되지만, 상속재산으로부터 독립적으로 존재하며(신탁법 제23조), 수탁자의 상속인은 신탁재산을 보관하다가 신수탁자가 선임되면 신수탁자에게 신탁사무의 인계와 동시에 신탁재산을 양도하여야 한다.

여럿의 수탁자 중 1인이 사망한 경우에는 신탁은 종료하지 않고, 신탁재산은 다른 수탁자에게 귀속되며 잔존수탁자가 신탁사무를 계속하게 된다(신탁법 제50조 제2항).<sup>66)</sup>

[판례] 신탁재산의 수탁자가 상속인 없이 사망한 경우

명의신탁자가 사망하면 신탁자와 사망한 수탁자사이의 신탁관계는 종료되거나 그렇다고 곧 신탁부동산에 대한 소유권이 대외적으로 신탁자에게 부귀되는 것이라고는 말할 수 없을 뿐 아니라, 근원자로서 사망한 수탁자의 소유권을 승계한 자는 비록 상속지입에는 있지 아니한다 하더라도 신탁부동산에 관한 양 대내적으로 신탁자에게 피승계인의 지위에서 소유권자 명의를 회귀시켜 줄 의무가 있고 한편 대외적으로는 소유권자로서 행세하는 지위에 있다고 보는

66) 법무부 발행 신탁법 해설 108쪽



것이 상당하다(대법원 1969. 11. 25. 선고 69다1494 판결).

### (3) 수탁자의 금치산(피성년후견인) 또는 한정치산선고(피한정후견인)

신탁재산의 관리·처분을 위해서는 법률행위를 하여야 하므로 수탁자는 행위 능력을 갖출 것이 요구되는바, 수탁자가 금치산자나 한정치산자가 되는 경우(신탁법 제12조제1항 제2호) 재산관리능력을 상실하여 그 임무는 종료된다.

수탁자가 금치산 또는 한정치산 상태에 있는 것만으로 부족하고, 가정법원의 금치산선고 또는 한정치산선고를 받아야 한다.

### (4) 수탁자의 파산선고

수탁자가 파산선고를 받은 경우(신탁법 제12조제1항 제3호), 자기 소유 재산에 관한 관리처분권을 상실한 수탁자가 신탁을 위하여 적극적인 대외적 거래행위를 하기 어렵고, 타인의 재산을 관리할 적격성이 부정된다고 보아야 한다.<sup>67)</sup>

[판례] 신탁법 제11조 제2항, 제1항(개정신탁법 제12조)에 수탁자가 파산선고를 받아 임무가 종료된 경우 새로운 수탁자가 신탁사무를 처리할 수 있게 될 때까지 파산관재인이 신탁재산을 보관하고 신탁사무인계에 필요한 행위를 하여야 한다고 규정되어 있기는 하나, 민사소송법 제236조에 수탁자의 임무가 종료된 경우 계속중인 소송이 중단되고 새로운 수탁자가 소송절차를 수계하여야 한다고 명시되어 있는 점에 비추어 보면, 위 신탁법 제11조의 규정은 파산관재인에게 신탁재산에 대한 임시적인 관리의무만을 부담시킨 것일 뿐 그로써 신탁재산에 대한 소송수행권을 포함한 관리처분권을 부여한 것으로는 볼 수 없으므로 위 규정만으로 소송수계신청인에게 수계적격이 있다고 볼 수 없고, 새로운 수탁자가 선임되지 아니한 상태에서 소송수계신청인이 파산관재업무의 일환으로 법원의 감독하에 신탁재산 정리업무를 처리하고 있다는 사정만으로도 역시 소송수계신청인에게 수계적격을 인정할 수 없다(대법원 2008. 9. 11. 자 2006마272 결정).

### (5) 수탁자인 법인이 합병 또는 분할하는 경우

수탁자인 법인이 합병하는 경우 합병으로 설립된 법인이나 합병 후 존속하는

67) 이중기, 신탁법 179~180쪽. 최동식, 신탁법 116쪽.

법인은 계속 수탁자로서의 권리·의무를 가진다. 수탁자인 법인이 분할하는 경우 분할에 의하여 수탁자로 정하여진 법인도 또한 같다(신탁법 제12조제5항).

수탁자 법인이 합병하는 경우, 합병으로 인하여 설립된 신설법인 또는 존속법인은 기존 법인의 권리·의무를 포괄적으로 승계하므로 당연히 수탁자의 지위도 승계하는바, 현행법에서 해석상 인정되던 내용을 신탁법은 명시적으로 규정하였다(신탁법 제12조제5항 전단).

수탁자 법인이 분할하는 경우, 분할계획서 또는 분할합병계획서에 따라 수탁자의 지위를 승계받기로 정한 법인이 그 권리·의무를 승계함을 명시적으로 규정하였다(신탁법 제12조제5항 후단). 다만, 분할 전 신탁과 관련하여 발생한 채무는 상법 제530조의9 제1항에 따라 분할된 법인들이 연대하여 채무를 부담한다.<sup>68)</sup>

#### (6) 법인인 수탁자가 합병 외의 사유로 해산한 경우

법인은 해산에 의하여 법인격 자체가 바로 소멸하는 것은 아니나, 청산절차에 들어가 청산의 목적범위 내에서만 권리능력이 인정되고(상법 제245조), 청산절차가 종료한 때 법인격도 소멸되는데, 신탁재산의 관리는 청산의 목적범위에 속한다고 보기 어려우므로 수탁자의 임무 종료사유로 규정하였다(신탁법 제12조 제1항 제4호). 다만 수탁자 법인이 합병하는 경우 수탁자 법인은 해산하게 되나, 합병의 경우 소멸회사의 권리의무는 원칙적으로 존속회사 혹은 합병 후 설립회사에 포괄승계되므로 수탁자 법인이 합병한 경우에도 존속 혹은 신설회사에 수탁자의 지위도 승계되어 임무 종료사유로 볼 수 없다. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률도 합병 시 권리·의무의 승계를 명시하였다. 이 규정은 임의규정이므로 위탁자 등 신탁행위의 당사자가 특약으로 합병을 수탁자의 임무 종료사유로 정하는 것은 가능하다.

#### (7) 신탁행위로 정한 수탁자의 임무 종료

신탁법 제13조는 “①신탁행위로 정한 수탁자의 임무 종료 사유가 발생하거나

68) 법무부 발행 신탁법 해설 113쪽

수탁자가 신탁행위로 정한 특정한 자격을 상실한 경우 수탁자의 임무는 종료된다. ②제1항에 따라 임무가 종료된 수탁자는 즉시 수익자에게 그 사실을 통지하여야 한다.”고 규정하였는바, 신탁법 제13조는 수탁자의 임무종료시 수익자에 대한 통지규정을 추가하여 신탁의 실질적 소유자인 수익자보호를 강화 한 것이고, 신탁행위(신탁계약, 유언, 신탁선언)에 의하여 수탁자의 임무종료사유를 정할 수 있는지에 관하여, 신탁의 특성상 인정된다는 종래의 해석론을 명시적으로 규정하였다.

## 다. 수탁자의 사임에 의한 임무 종료

### (1) 개 설

신탁법 제14조는 “①수탁자는 신탁행위로 달리 정한 바가 없으면 수익자와 위탁자의 승낙 없이 사임할 수 없다. ②제1항에도 불구하고 수탁자는 정당한 이유가 있는 경우 법원의 허가를 받아 사임할 수 있다. ③사임한 수탁자는 즉시 수익자에게 그 사실을 통지하여야 한다.”고 규정하고 있다.

### (2) 사임의 제한

신탁은 수익자가 스스로 재산관리를 할 능력, 지식 및 경험이 충분하지 않은 사정 등으로 재산관리능력을 가진 수탁자에게 재산을 신탁함으로써 수익자를 보호하는 제도이기 때문에, 위임과 달리 원칙적으로 수탁자가 자유롭게 사임할 수 없다(신탁법 제14조제1항). 다만, ① 신탁행위로 사임에 관하여 정한 경우, ② 수익자와 위탁자가 승낙한 경우, ③ 법원의 허가를 받은 경우에는 예외적으로 사임이 가능하다(신탁법 제14조제2항).

유언신탁 등에서 위탁자가 사망한 경우, 위탁자의 사임동의권은 일신전속적 권리여서 위탁자의 상속인에게 상속되지 아니하므로 수익자의 승낙만으로 사임할 수 있다.<sup>69)</sup>

신탁법 제14조 제2항에서 “정당한 이유”란 수탁자가 건강 악화, 이민 또는 수익자와의 마찰 등 더 이상 신탁재산의 관리사무를 할 수 없는 사유를 의미하며,

69) 이중기 : 신탁법 623쪽, 최동식 : 신탁법 314쪽

그 존재 여부는 법원이 수탁자의 이익뿐만 아니라 수익자의 이익도 비교형량하여 결정할 재량사항이다.<sup>70)</sup>

### (3) 사임절차

수탁자의 사임은 수탁자의 신청에 의하고 수탁자 주소지의 지방법원에 신청할 수 있다(비송사건절차법 제39조제1항).

수탁자가 사임할만한 사유가 있는 경우라도 수익자와 위탁자의 승낙이 없는 경우에는 승낙이 불가능한 사유를 소명하여야 한다.

신청서에는 1,000원의 인지를 첨부하여야 하고, 송달료 2회분을 납부하여야 하고, 첨부서류는 신탁원부를 제출한다.

신수탁자 선임(349면 참조), 수인의 수탁자 중 1인의 임무종료로 인한 합유명의인 변경등기(385면 참조)

---

70) 이중기 : 신탁법 624쪽

## [서식] 수탁자 사임허가 신청서

## 수탁자 사임허가 신청

신청인 김 철 수

○○시 ○○구 ○○로00길 ○○

전화

## 신 청 취 지

위탁자 홍길동 (서울시 서초구 서초로00길 123-4)과 수탁자 김철수(서울시 서초구 서초로00길 456-7)간 20○○년 ○월 ○일 신탁계약에 의한 신청인의 수탁자의 임무를 사임하는 것을 허가한다.

라는 결정을 구합니다.

## 신 청 원 인

1. 신청인은 위탁자 홍길동과 20○○년 ○월 ○일 신탁계약을 하고 수탁자로서 현재까지 신탁재산에 대하여 관리의 임무를 수행하여 왔습니다.
2. 그런데 신청인은 20○○년 ○월 ○일부터 ○○병을 앓게 되어 현재는 그 치료를 위하여 ○○병원에 입원 중이며 주치의의 소견으로는 완쾌된다 하여도 과거와 같은 건강을 되찾기에는 기대할 수 없다고 합니다.
3. 따라서 더 이상 수탁자로서 그 임무를 수행할 수 없게 되었으므로 신청인은 위탁자와 신탁계약에 기한 신탁재산을 관리처분하는 수탁자의 임무를 사임하고자 하오니 허가하여 주시기를 바랍니다.

소명방법 및 첨부서류

- |           |    |
|-----------|----|
| 1. 신탁원부   | 1통 |
| 1. 진단서    | 1통 |
| 1. 입원 증명서 | 1통 |
| 1. 송달료납부서 | 1통 |
| 1. 위 임 장  | 1통 |

20〇〇년 〇월 〇일

위 신청인 김철수 ⑨

서울 중앙지방법원 귀 중

## 라. 수탁자의 해임에 의한 임무 종료

### (1) 개 설

신탁법 제16조는 “①위탁자와 수익자는 합의하여 또는 위탁자가 없으면 수익자 단독으로 언제든지 수탁자를 해임할 수 있다. 다만, 신탁행위로 달리 정한 경우에는 그에 따른다. ②정당한 이유 없이 수탁자에게 불리한 시기에 제1항에 따라 수탁자를 해임한 자는 그 손해를 배상하여야 한다. ③수탁자가 그 임무에 위반된 행위를 하거나 그 밖에 중요한 사유가 있는 경우 위탁자나 수익자는 법원에 수탁자의 해임을 청구할 수 있다. ④ 제3항의 청구에 의하여 해임된 수탁자는 즉시 수익자에게 그 사실을 통지하여야 한다. ⑤ 해임된 수탁자는 신수탁자나 신탁재산관리인이 신탁사무를 처리할 수 있을 때까지 신탁재산을 보관하고 신탁사무 인계에 필요한 행위를 하여야 한다. 다만, 임무 위반으로 해임된 수탁자는 그러하지 아니하다.”고 규정하고 있다.

구 신탁법 제15조는 수탁자가 그 임무에 위반하거나 기타 중요한 사유가 있는 경우에는 위탁자, 그 상속인 또는 수익자가 법원을 통하여 수탁자를 해임할 수 있도록 하였으나, 신탁법은 위탁자와 수익자간의 합의만으로도 수탁자를 해임

할 수 있도록 한 것이다.

그리고 신탁법은 위탁자의 상속인의 경우 해임신청권자에서 제외하였다.

## (2) 해임의 자유 인정

수탁자를 통하여 신탁 목적을 달성하려는 위탁자와 신탁재산의 실질적 소유자인 수익자가 보다 나은 수탁자를 선임하고 싶은 경우, 합의에 의한 수탁자 해임을 인정하면 신탁계약을 해제하고 새로이 신탁계약을 체결하는 방법으로 수탁자를 변경하는 대신에 이미 형성된 신탁의 법률관계는 유지한 상태에서 수탁자를 변경할 수 있다(신탁법 제16조제1항 본문).

수탁자를 해임하는데 고용계약과 달리 특별한 해임사유는 필요하지 않고, 도급계약과 달리 손해배상을 조건으로 하지도 않으며, 해임의 시기에 대하여 “언제든지”로 규정하여 기간의 제한이 없음을 명시하였다.

## (3) 해임의 제한

### (가) 신탁행위로 달리 정한 경우

위탁자와 수익자는 합의 또는 위탁자가 없으면 수익자 단독으로 언제든지 수탁자를 해임할 수 있으나 신탁행위로 달리 정한 경우에는 그에 따른다(신탁법 제16조제1항 단서).

위탁자는 수탁자를 선택할 수 있는 지위에 있는 점, 수탁자가 신탁재산에 대하여 적극적 처분·투자행위를 하여 신탁재산이 변형되어 있는 경우 정산이 어렵다는 점, 수탁자의 해임보다 더 중대한 신탁의 종료 합의에 대하여도 신탁행위로 제한할 수 있는 점에 근거규정이 없으면 강행규정으로 해석될 여지가 있어서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 근거조항을 도입하는 것이 어려운 점 등을 고려하여, 신탁법에서는 일본의 신탁법과 같이 신탁행위로 합의해임을 제한하는 특약이 가능하도록 근거조항을 신설하였다.<sup>71)</sup>

### (나) 수탁자에게 불리한 해임

71) 법무부 발행 신탁법 해설 130쪽

신탁법 제16조 제2항은 정당한 이유 없이 수탁자에게 불리한 시기에 수탁자를 해임한 자는 그 손해를 배상하도록 하였다.

“정당한 이유”가 있는 경우란 수탁자의 병환, 부도덕한 행위 등이 있거나 신탁재산에 손해를 입을 우려가 있어 긴급하게 수탁자를 해임하여야 할 필요성이 있는 경우 등을 의미하는 것으로, 사안에 따라 개별적으로 판단하여야 한다.

“수탁자에게 불리한 시기”란 신탁재산의 사무처리 자체와 관련하여 수탁자에게 경제적 또는 실질적으로 불리한 시기를 의미한다.

위탁자와 수익자의 합의에 의한 수탁자 해임을 자유롭게 인정할 경우 신탁재산에 대한 명의인인 수탁자가 불측의 손해를 입을 우려가 있으므로, 수탁자 해임의 자유에 대한 제한으로 위임계약과 같이 수탁자에게 불리한 시기에 해임한 경우에는 위탁자와 수익자에게 손해배상책임을 인정한 것이다.

#### (4) 해임신청권자

수탁자가 그 임무에 위반된 행위를 하거나 그 밖에 중요한 사유가 있는 경우 위탁자나 수익자는 법원에 수탁자의 해임을 청구할 수 있다(신탁법 제16조제3항).

‘수익자’는 신탁재산의 실질적 소유자로서 수탁자의 해임을 신청할 수 있고,<sup>72)</sup> ‘위탁자’는 신탁이 설정된 후에는 수탁자의 해임신청에 대하여 직접적인 이익은 없다고 보아야 하지만, 수탁자를 선임한 자로서 수탁자와 사이에 신임관계가 존재하므로 신임관계를 해치는 해임사유가 발생한 경우 수탁자의 해임을 신청할 수 있다.

구 신탁법 제15조는 ‘위탁자의 상속인’에 대하여도 수탁자의 해임신청권을 인정하였으나, 위탁자의 상속인은 신탁재산에 대해 수익자와 이해관계가 충돌하는 지위에 있는 자로서 부당하게 수탁자의 해임을 신청하여 수익자의 이익을 해할 가능성이 있으므로, 위탁자의 상속인을 해임신청권자에서 제외하였다.

#### (5) 해임사유

---

72) 이종기 : 신탁법 627쪽



수탁자가 부여된 임무를 위반한 것만으로 바로 해임사유가 되는 것은 아니고, 그 자가 수탁자로서 신탁재산을 관리하는 것이 수익자의 이익에 중대한 위협이 되어 부적당하다고 판단되는 경우에 해임사유로 인정된다. 수탁자에 대한 유죄 판결의 확정, 수탁자의 자격상실, 이민, 공동수탁자 간의 협조 불능, 수탁자와 수익자 간의 심각한 불화 등은 해임사유로 인정될 수 있다.<sup>73)</sup>

법원의 해임권한은 신탁을 감독하고 수익자를 보호할 법원의 고유한 감독권한(신탁법 제105조)에 근거한다.

[판례] 신탁법 제15조, 제55조의 규정을 종합하여 보면, 신탁의 목적을 달성할 수 없을 때에는 신탁이 절대적으로 종료하나, 그 목적의 달성이 가능하지만, 단지 수탁자의 배임행위 등으로 인하여 신뢰관계가 무너진 경우에는, 위탁자 등의 청구에 따라 법원이 수탁자를 해임하거나 또는 위탁자가 수탁자에 대하여 손해배상 등을 청구할 수 있을 뿐, 이행불능을 원인으로 하여 신탁계약을 해지할 수는 없다고 할 것이다(대법원 2002. 3. 26. 선고 2000다25989 판결).

#### (6) 해임신청절차

위탁자 또는 수익자가 수탁자 주소지의 지방법원에 수탁자의 해임을 신청할 수 있다. 수탁자가 수인인 경우 그 중 1인의 주소지 지방법원에 해임신청을 하면 된다(비송사건절차법 제39조제1항).

신청서에는 1,000원의 인지를 첨부하여야 하고, 송달료 2회분을 납부하여야 하고, 첨부서류는 신탁원부를 제출한다.

#### (7) 해임된 수탁자의 필요한 행위

신탁법은 수익자 보호를 위하여 통지의무를 명시적으로 규정하였으며(신탁법 제16조제4항), 해임된 수탁자는 신수탁자나 신탁재산관리인이 신탁사무를 처리할 수 있을 때까지 신탁재산을 보관하고 신탁사무 인계에 필요한 행위를 하여야 한다(신탁법 제16조제5항). 여기서 해임된 수탁자는 신탁재산의 '보관'만을 할 수 있으므로, 처분·운용 등 적극적 재산관리는 할 수 없고 신탁재산의 현상유

73) 이증기 : 신탁법 626쪽, 최동기 : 신탁법 315쪽

지를 위한 소극적 관리만 할 수 있다. 임무 위반으로 해임된 경우에는 법원이 필수적으로 신탁재산관리인을 선임하여야 하므로, 신탁재산을 보관할 임시적 수탁자의 지위를 인정할 필요가 없어서 그 적용을 배제하였다(신탁법 제16조제5항 단서).

[서식] 수탁자해임 및 신탁재산관리인 선임 신청서(해임과 동시 신탁재산관리인 신청)

### 수탁자해임 및 신탁재산관리인 선임 신청

신 청 인 ○○주식회사

서울 영등포구 ○○○로00길 15-28 ○○빌딩2층

대표이사 김 철 수

대리인 변호사 윤○삼

서울 종로구 ○○로00길 223 ○○빌딩 (우 : 110-720)

#### 신 청 취 지

1. 위탁자 주식회사 ○○종합건설(주소 : 서울 강남구 ○○로00길 467-10)과 수탁자 ○○부동산신탁 주식회사(주소 : 서울 강남구 ○○로00길 171의 2) 사이의 20○○. 6. 21. 자 분양형토지신탁계약에 의하여 선임된 수탁자 ○○부동산신탁 주식회사를 해임 한다.
  2. 위탁자와 수탁자 사이의 위 신탁계약에 관하여 신탁재산의 관리인을 선임한다.
  3. 수탁자는 보관 중인 부동산, 동산, 현금, 유가증권 등 신탁재산 일체를 제2항에서 선임된 신탁재산의 관리인에게 인도하라.
- 라는 재판을 구합니다.

신 청 원 인

### 1. 이 사건 신탁계약의 체결

위탁자 주식회사 ○○종합건설(신탁계약 체결 당시에는 회사정리절차 중인 회사였으나 이후 회사정리절차가 폐지되었습니다. 이하 ○○종건이라고 합니다)과 수탁자 ○○부동산신탁 주식회사는 20○○. 6. 21. 분양형 토지신탁계약(이하 이 사건 신탁계약이라고 합니다)을 체결하였는바, 그 계약의 요지는 다음과 같습니다.

가. 위탁자 소유의 대전 중구 ○○로00길 422의 7 소재 공장용지 106,834㎡를 수탁자에게 신탁하고 수탁자는 이를 인수하며, 위 토지 위에 아파트 35개동, 관리동, 노인정, 지하주차장 12개동, 유치원 1개동 등 연면적 444,960.23㎡의 아파트, 주차장 및 부대시설을 건축하고, 위 토지와 건물을 분양(처분)하는 것을 신탁목적으로 한다.

나. 신탁재산은 위 토지와 건물 및 신탁금, 신탁부동산 분양대금(계약금 및 중도금 포함), 신탁부동산 임대료에 따른 임대보증금 및 임료, 신탁부동산의 물상대위로 취득한 재산, 수탁자가 건물건축 및 신탁사무 수행에 필요하여 차입한 차입금, 위 각 재산의 운용수익, 차입금채무 및 신탁부동산의 분양(처분)과 관련하여 취득한 보증금 등의 상환채무, 기타 신탁사무처리상 발생한 자산 및 채무로 한다.

다. 최초수익자는 위탁자로 한다.

### 2. 원고의 지위

가. 한편 위탁자이자 이 사건 신탁의 최초 수익자인 ○○종건은, 자신의 주식회사 ○○신탁(이하 ○○신탁이라고 합니다)에 대한 금 37,647,314,560원의 채무 및 주식회사 ○○건설의 ○○신탁에 대한 22,971,465,440원의 채무에 대한 담보로, 20○○. 7. 15, 이 사건 신탁 계약에 따른 수익권에 대하여 각 1, 2 순위의 질권을 설정하였습니다.

나. 그 후 ○○신탁은 20○○. 9. 경 ○○자산관리공사에 위 각 채권 및 질권을 양도하였고(이에 대하여 수탁자도 동의하였습니다), ○○자산관리공사는 20○○. 10. 26. 주식회사 ○○건설에 대한 22,971,465,440원의 채권과 그 담보인 위 수익권에 대한 2순위의 질권을 다시 신청인에게 양도하였습니다(이에 대하여 수탁자도 동의하였습니다).

### 3. 수탁자의 해임사유

가. 그런데 수탁자는 그동안의 방만한 경영으로 인하여 이미 20○○. 초 경부터 심각한 재정난을 겪으면서 채권금융 기관들이 이른바 기업개선 절차를 통하여 갹생을 도모하였으나 워낙 재정파탄정도가 심하여 20○○ 2. 2. 결국 최종부도 처리되었으며, 이에 금융감독위원회는 신탁업법 및 금융산업구조개선법에 따라 20○○. 2. 24. 부터 6개월간 수탁자의 영업을 정지시키기로 의결하였습니다. 현재 수탁자에 대하여는 이미 채권단이 워크아웃작업을 중단하였고 파산신청 등 법적처리절차만 6개월 정도 유예해 준 상태입니다.

나. 뿐만 아니라, 수탁자의 위와 같은 오랜 신용도 하락이 장기간 계속되면서 이 사건 신탁 계약에 따라 수탁자가 분양하여야 할 토지·건물을 분양하지 못하고 있을 뿐만 아니라 일부 분양된 부동산에 대하여도 분양대금채권의 회수가 제대로 이루어지지 않고 있는 등 신탁업무에 심각한 차질을 빚고 있는 상태입니다.

다. 이상과 같이 수탁자의 부도 및 영업정지, 그리고 장기간의 재정파탄으로 인한 신탁업무 이행차질은 신탁법 제16조에 따라 수탁자를 해임해야 할 중요한 사유에 해당한다고 할 것인 바, 이 사건 신탁의 수익권 위에 질권을 가지고 있는 신청인은 수익권의 보전을 위하여 위탁자 겸

수익자를 대위하여 수탁자의 해임을 청구하는 바입니다.

#### 4. 신탁재산 관리인의 선임

한편, 수탁자가 해임될 경우 신탁재산의 관리처분업무를 행할 수탁자가 없게 되고, 후임 수탁자를 선임하기까지는 그 대상을 물색하고 새로운 신탁계약을 체결하는 등의 과정에서 상당한 시일이 필요할 것으로 보입니다. 따라서 신청인은 신탁법 제16조에 따라 귀원이 적절하다고 판단하는 자를 신탁재산의 관리인으로 선임해 줄 것을 청구합니다. 또, 수탁자가 해임된 상황에서 그에게 신탁재산의 관리를 맡긴다는 것은 부적절하므로 신탁법 제16조에 따른 필요한 처분으로, 부동산, 동산, 현금, 유가증권 등 신탁재산 일체를 신탁재산의 관리인에게 인도하여 보관시킬 것을 명하여 주시기 바랍니다.

#### 소 명 방 법

|                     |                  |    |
|---------------------|------------------|----|
| 1. 소갑 제1호증          | 분양형토지신탁계약서       | 1통 |
| 1. 소갑 제2호증          | 토지신탁수익권증서        | 1통 |
| 1. 소갑 제3호증          | 질권설정계약서          | 1통 |
| 1. 소갑 제4호증          | 부속합의서            | 1통 |
| 1. 소갑 제5호증          | 질권설정변경계약서(1차)    | 1통 |
| 1. 소갑 제6호증          | 변경부속합의서          | 1통 |
| 1. 소갑 제7호증          | 질권설정변경계약서(2차)    | 1통 |
| 1. 소갑 제8호증          | 질권자변경 계약서        | 1통 |
| 1. 소갑 제9호증의 1 내지 2  | 채권양도증서 및 채권양도통지서 | 1통 |
| 1. 소갑 제10호증         | 채권양도통지서          | 1통 |
| 1. 소갑 제11호증         | 질권자변경요청서         | 1통 |
| 1. 소갑 제12호증의 1 내지 2 | 각 동의서            | 1통 |
| 1. 소갑 제13호증의 1 내지 2 | 각 신문기사           | 1통 |

첨 부 서 류

- |            |      |
|------------|------|
| 1. 위 소명방법  | 각 1통 |
| 1. 위임장     | 1통   |
| 1. 법인등기부등본 | 1통   |

20〇〇. 4. 11.

위 신청인 대리인

변호사 윤〇삼 (인)

서울〇〇지방법원 귀중

마. 임무가 종료된 수탁자의 지위

신탁법 제15조는 “제13조제1항 또는 제14조제1항에 따라 임무가 종료된 수탁자는 신수탁자나 신탁재산관리인이 신탁사무를 처리할 수 있을 때까지 수탁자의 권리·의무를 가진다.”고 규정하고 있는바, 본조는 구 신탁법 제14조를 수익자보호를 위하여 신탁재산관리인을 추가하여 구체화 한 것이다.

신탁행위로 정한 임무종료사유가 발생하거나, 수탁자가 신탁행위로 정한 자격을 상실하거나(신탁법 제13조 제1항), 수탁자의 사임에 대하여 신탁행위에 정해져 있거나 위탁자 등의 승낙을 받아 사임하여(신탁법 제14조 제1항) 수탁자의 임무가 종료된 경우 신수탁자 등이 선임될 때까지의 공백기간 동안 신탁재산을 관리할 사람이 필요하다.

신탁법 제12조와 달리 수탁자가 위의 사유로 임무가 종료된 경우, 전수탁자가 신탁재산을 관리할 수 없는 상태에 있는 것도 아니고 신탁재산에 대하여 가장

잘 알고 있어서 임시적으로 신탁사무를 수행하기에 가장 적합한 자이므로, 별도로 임시적 사무처리자를 선임할 필요 없이 전수탁자가 신수탁자나 신탁재산관리인이 선임될 때까지 수탁자의 지위를 유지하도록 한 것이다.

신수탁자 선임(352면 참조), 수인의 수탁자 중 1인의 임무종료로 인한 합유명의인 변경등기(385면 참조)

### 3. 신수탁자의 선임

#### 가. 서 설

수탁자의 임무가 종료한 경우에는 신수탁자의 선임의 사유가 된다(신탁법 제21조). 수탁자의 임무는 “㉠수탁자가 사망한 경우, ㉡수탁자가 금지재산선고 또는 한정치산선고를 받은 경우, ㉢수탁자가 파산선고를 받은 경우, ㉣법인인 수탁자가 합병 외의 사유로 해산한 경우(신탁법 제12조), ㉤신탁행위로 정한 수탁자의 임무 종료 사유가 발생하거나 수탁자가 신탁행위로 정한 특정한 자격을 상실한 경우(신탁법 제13조), ㉥수탁자의 사임(신탁법 제14조) ㉦수탁자의 해임(신탁법 제16조)에 의하여 종료된다.

법원은 ㉠수탁자가 사망하여 민법 제1053조제1항에 따라 상속재산관리인이 선임되는 경우 ㉡수탁자가 파산선고를 받은 경우 ㉢수탁자가 법원의 허가를 받아 사임하거나 임무 위반으로 법원에 의하여 해임된 경우로서 신수탁자가 선임되지 아니하거나 다른 수탁자가 존재하지 아니할 때에는 신탁재산을 보관하고 신탁사무 인계에 필요한 행위를 하여야 할 신탁재산관리인을 선임한다(신탁법 제18조제1항).

#### 나. 신수탁자의 의무의 승계

수탁자가 변경된 경우 신수탁자는 전수탁자(前受託者)가 신탁행위로 인하여 수익자에게 부담하는 채무를 승계한다. 수탁자가 여럿인 경우 일부의 수탁자가 변경된 경우에도 또한 같다(신탁법 제53조제1항). 신탁사무의 처리에 관하여 발생한 채권은 신탁재산의 한도 내에서 신수탁자에게도 행사할 수 있으며, 신탁재산에 대한 강제집행 등의 절차 또는 국세 등 채납처분의 절차는 신수탁자에

대하여 속행(續行)할 수 있다(신탁법 제53조제3항).

전수탁자가 임무를 종료하고 신수탁자가 선임됨으로써 수탁자가 변경된 경우에도 신수탁자는 신탁법 제53조 등이 정하는 수탁자 경질의 법리에 따라 수탁자의 지위를 포괄적으로 승계하게 되고, 이 때 제3자는 수탁자의 경질 이전에 이미 발생한 채권에 관하여 계약의 당사자인 전수탁자에게 이를 행사할 수 있음은 물론, 신탁재산의 한도 내에서 신수탁자에 대하여도 행사할 수 있다(대법원 2010.2.25. 선고 2009다83797 판결).

신탁법 제53조 제2항에서 수탁자가 경질된 경우 신탁사무의 처리에 관하여 생긴 채권을 신탁재산의 한도 내에서 신수탁자에 대하여도 행사할 수 있게 한 것은 신수탁자가 전수탁자의 채무를 승계하되 신탁재산의 한도 내에서 책임을 부담하도록 한 취지이므로, 그 경우 채권자의 신수탁자에 대한 이행판결 주문에는 신수탁자의 고유재산에 대한 강제집행을 할 수 없도록 집행력을 제한하기 위하여 신탁재산의 한도에서 지급을 명하는 취지를 명시하여야 한다(대법원 2010.2.25. 선고 2009다83797 판결).

#### 다. 신수탁자의 선임절차

##### (1) 개 설

수탁자의 임무가 종료된 경우 위탁자와 수익자는 합의하여 또는 위탁자가 없으면 수익자 단독으로 신수탁자를 선임할 수 있고, 신탁행위로 달리 정한 경우에는 그에 따른다(신탁법 제21조제1항).

위탁자와 수익자 간에 신수탁자 선임에 대한 합의가 이루어지지 아니한 경우 이해관계인은 법원에 신수탁자의 선임을 청구할 수 있다(신탁법 제21조제2항). 여기서 이해관계인은 위탁자, 수익자, 수탁자, 신탁관리인, 신탁재산관리인을 말한다.

신청서에는 1,000원의 인지를 붙여야 하고 송달료 2회분을 납부하여야 한다.

##### (2) 관 할

법원에 신수탁자의 선임을 청구하는 경우에는 전수탁자의 주소지의 지방법원



의 관할로 하며, 수탁자 또는 전수탁자가 수인일 때에는 그 중 1인의 주소지의 지방법원의 관할로 한다(비송사건절차법 제39조제1항).

### (3) 선임 후의 절차

신수탁자가 선임되면 종전의 수탁자는 지체 없이 신탁재산을 새로 선임된 수탁자에게 양도하여야 하는바, 수탁재산이 부동산에 관한 권리일 경우에는 새로 선임된 수탁자는 수탁자 경질을 원인으로 한 권리이전등기를 하여야 한다(부동산등기법 제83조, 제84조).

수탁자 경질을 원인으로 한 권리이전등기에 관하여는 후술(361면 참조)한다.

[서식] 신수탁자선임 신청서

신수탁자선임 신청서

사    건    20〇〇하000 파산선고  
파 산 자    주식회사 〇〇신탁  
신 청 인    1. 홍길동  
              〇〇시 〇〇구 〇〇로00길 00아파트 20〇〇호  
              2. 김삿갓  
              〇〇시 〇〇구 〇〇로00길 00아파트 301-405

신 청 취 지

위탁자 홍길동, 김삿갓, 강철수와 수탁자 주식회사 〇〇신탁 사이의  
20〇〇. 7. 11. 자 〇〇신탁계약의 신수탁자를 파산자 주식회사 〇〇신탁  
의 파산관재인 박영철, 한영호로 선임한다.  
라는 재판을 구합니다.

신 청 원 인

1. 신청인들의 지위

신청인들과 신청외 강철수는 20〇〇. 7. 11. 파산자 주식회사 〇〇신탁과 사이에서 〇〇신탁계약을 체결하였는데 신청인 김삿갓은 20〇〇. 6. 29. 신청외 강철수로부터 파산자 주식회사 〇〇신탁에 대한 신탁금 및 배당금반환청구권을 양도받았는데, 한편 수탁자인 주식회사 〇〇신탁이 파산선고를 받아 그 임무가 종료되었으므로, 신청인들은 신탁법 제21조 제2항의 이해관계인이 됩니다.

2. 신수탁자의 선임 청구

수탁자인 주식회사 ○○신탁이 20○○. 10. 16. 서울○○지방법원 20하000호로 파산선고를 받아 신탁법 제12조 제1항에 의하여 그 임무가 종료되었으므로, 신청인들은 같은 법 제21조 제2항에 의하여 파산자 주식회사 ○○신탁의 파산관재인 박영철, 한영호를 신수탁자로 선임하여 주실 것을 청구합니다.

### 3. 본안소송의 계속

신청인들이 파산자 주식회사 ○○신탁의 파산관재인을 상대로 한 신탁금 및 배당금반환청구 소송이 현재 서울○○지방법원 20○○가합0000호로 계속 중에 있습니다.

### 첨 부 서 류

1. 서울○○지방법원(20○○가합0000) 검색 결과

20○○. 5. 24.

- 신청인
1. 홍길동 (인)
  2. 김삿갓 (인)

서울○○지방법원 귀중

[서식] 신청취지 및 신청원인 변경신청

신청취지 및 신청원인 변경신청

사 건 20○○파000 신수탁자선임신청  
신 청 인 홍길동 외 1  
파 산 자 주식회사 ○○신탁

위 사건에 관하여 신청인들 대리인은 다음과 같이 신청취지 및 신청원인을 변경합니다.

변경한 신청취지

위탁자 홍길동, 김삿갓, 강철수와 수탁자 주식회사 ○○신탁 사이의 20○○. 7. 11. 자 ○○신탁계약의 신수탁자를 주식회사 ○○신탁(주소 : 서울시 ○○구 ○○로00길 120, 대표이사 : 양한국, 정찬호)으로 선임한다.

라는 재판을 구합니다.

변경한 신청원인

1. 신청인들의 지위

신청인들과 신청외 강철수는 20○○. 7. 11. 파산자 주식회사 ○○신탁(이하 파산자라 합니다)과 사이에서 ○○신탁계약을 체결하였는데 신청인 김삿갓은 20○○. 6. 29. 신청외 강철수로부터 파산자에 대한 신탁금 및 배당금반환청구권을 양도받았는바, 한편 수탁자인 파산자가 파산선고령을 받아 그 임무가 종료되었으므로, 신청인들은 신탁법 제21조 제2항의 이해관계인이 됩니다.

## 2. 신수탁자의 선임 청구

가. 수탁자인 파산자가 20○○. 10. 16. 서울○○지방법원 20○○가합 000호로 파산선고를 받아 신탁법 제12조 제1항에 의하여 그 임무가 종료되었습니다.

나. 한편, 파산자와 주식회사 ○○신탁은 20○○. 7. 신탁업무대행계약을 체결하였는데, 신청인들과 파산자 사이의 이 사건 신탁상품은 가계금전신탁상품으로 파산자가 위임한 내용에 포함됩니다.

다. 따라서 신청인들은 같은 법 제21조 제2항에 의하여 주식회사 ○○신탁을 신수탁자로 선임하여 주실 것을 청구합니다.

## 3. 본안소송의 계속

이 사건의 본안소송이 현재 서울○○지방법원 20○○가합0000호로 계속중에 있습니다(본안소송의 피고가 주식회사 ○○신탁에서 파산자 주식회사 ○○신탁의 파산관재인 수계되었으나, 본안소송이 파산재단에 관한 소가 아니라는 이유로 위 수계가 취소되었습니다(소갑 제1호증의 50 참조).

## 소 명 방 법

- |            |           |
|------------|-----------|
| 1. 소갑 제2호증 | 신탁업무대행계약서 |
| 1. 소갑 제3호증 | 법인등기부등본   |

20○○. 6. 30.

신청인들 대리인

법무법인 ○○

담당변호사 이○○ (인)

서울○○지방법원 귀중

[결정문]

서울○○지방법원

제50민사부

결 정

사 건 20○○파000 신수탁자 선임

신 청 인 1. 홍길동

○○시 ○○구 ○○로00길 00아파트 20○○호

2. 김삿갓

○○시 ○○구 ○○로00길 00아파트 301-405

신청인들 대리인 법무법인 ○○

담당변호사 ○○○

주 문

위탁자 홍길동, 김삿갓, 강철수와 수탁자 주식회사 ○○신탁 사이에 체결된 20○○. 7. 11. 자 각 ○○신탁(가계금전신탁) 계약의 신수탁자로 주식회사 ○○신탁(서울 ○○구 ○○로00길 120, 대표이사 양한국, 정찬호)을 선임한다.

이 유

기록에 의하면, 신청인 홍길동, 김삿갓 및 신청외 강철수는 20○○. 7. 11. 주식회사 ○○신탁과 사이에 각 ○○신탁(가계금전신탁)계약을 체결한 사실, 그런데 위 ○○신탁은 20○○. 10. 16. 서울○○지방법원으로 부터 파산선고를 받은 사실, 신청인 김삿갓은 20○○. 6. 29. 경 위 강철수로부터 그가 위 ○○신탁에 대하여 가지는 신탁수익권을 양도받은 사실, 한편 주식회사 ○○신탁은 위 ○○신탁이 파산할 무렵 위 ○○신탁과 사이에 가계금전신탁 등의 관리 처분과 이에 수반되는 제반업무를 대행하기로 하는 신탁업무대행계약을 체결한 사실이 각 인정된다.

위 인정사실에 의하면, 위 파산선고로 인하여 위 ○○신탁의 위 각 신탁계약에 기한 수탁자 임무는 종료되었다 할 것이고(신탁법 제12조) 위 ○○신탁을 위 각 신탁계약의 신수탁자로 선임함이 상당하다고 인정되므로 주문과 같이 결정한다.

20○○. 7. 27.

재판장   판사   ○○○  
판사   ○○○

#### [서식] 수탁자선임 신청서

### 수탁자선임 신청서

신청인(수탁자) ◇◇신탁

서울 서초구 ○○대로 000

대표이사 이○○

#### 신 청 취 지

별지 1목록 기재 수익자와 수탁자(신청인) 간에 20○○. 3. 14. 신탁계약에 기한 20○○. 8. 18. 신탁변경에 따른 신탁임무에 관하여 별지 2목록 표시인을 신수탁자로 선임한다.  
라는 재판을 구합니다.

#### 신 청 원 인

1. 신청인은 수탁자로서 위탁자들과 20○○. 3. 14. 신탁계약을 체결하고(20○○. 8. 18. 수익자 변경에 의한 신탁원부 변경) 신탁임무를 수행하여온 ◇◇신탁(주)입니다.
2. 수탁자는 20○○. 4. 22. ◇◇신탁(주)는 임시총회를 개최하여 위 ◇◇신탁(주)에 대한 청산 해산 등 전부에 대하여 비상대책위원회에 위

입하는 결의를 한 바 있습니다.

3. 따라서 비상대책 위원회에서는 20〇〇. 12. 27. 결산 총회 결의를 하면서 수탁자 ◇◇신탁(주)을 청산하기로 하고 이에 따라 별지 2 목록 기재와 같은 사람이 청산 위원장으로 선임되었습니다.
4. 따라서 20〇〇. 1. 10. 청산 위원회는 비상대책 위원회에서 정리되지 아니한 결산, 청산, 해산 안건 전부에 대하여 처리기로 결의된 바 있고,
5. 그후 20〇〇. 2. 15. 청산 위원회에서 별지 목록기재 부동산에 대한 신탁사무를 별지 2목록 표시인을 수탁자로 하여 별지 1목록기재 위탁자들에게 신탁재산 처분에 따른 명의이전을 하여주기로 결의하였기 별지 목록기재 부동산에 대하여 신 수탁자로 선임하여 주시기 바라와 이 건 신청에 이른 것입니다.

#### 소 명 방 법

- |                  |    |
|------------------|----|
| 1. ◇◇신탁(주)정관     | 1통 |
| 1. 신탁원부 변경계약서    | 1통 |
| 1. 임시총회 회의록      | 1통 |
| 1. 비상대책 위원회 회의록  | 1통 |
| 1. 비상대책 위원 운영요강  | 1통 |
| 1. 비상대책위원회 결산 총회 | 1통 |
| 1. 청산 위원회 회의록    | 1통 |
| 1. 등기용 등록번호증명    | 1통 |
| 1. 진술서           | 1통 |

20〇〇. 5. 8.

위 신청인 ◇◇신탁

대표이사 이〇〇 (인)

서울〇〇지방법원 귀중



[별 지] 1 목 록

목 록

신수탁자 조○○

대전 중구 ○○로00길 78-5 ○○아파트 나동209호

신수탁자 강○○

서울 동작구 ○○로00길 482 ○○아파트 101동 1504호

[별 지] 2 목 록

목 록

수익자 1. 구○○

서울 동작구 ○○로00길 218-129 지층 1호

수익자 2. 이○○

서울 동작구 ○○로00길 258-12 ○○아파트 103-2201

수익자 3. 김○○

서울 중랑구 ○○로00길 193-1 ○○아파트 8-602

[별 지] 3 목 록

목 록

서울 동작구 ○○동 482 번지

대 7978.4평방미터

1. 위 부동산 중 수익자 구○○의 지분 25.47중 2분지1 (101동 303호)

이상 신 수탁자 조○○

1. 위 부동산 중 수익자 이○○의 지분 25.47중 2분지1 (101동 504호)
1. 위 부동산 중 수익자 김○○의 지분 25.47중 2분지1 (102동 1101호)
- 이상 신 수탁자 강○○

[서식] 진술서

진술서

진술인 1. 조○○

서울 중구 ○○로00길 ○○

2. 강○○

서울 동작구 ○○로00길 ○○

진술인은 ◇◇신탁 임시총회 결의에 따라 비상대책 위원회가 ◇◇신탁(주)의 전권을 위임받아 동 위원회 결의에 의하여 청산 위원장으로 선임되었습니다. 진술인은 위 ◇◇신탁(주)을 청산함에 있어 ◇◇신탁(주)으로 신탁되어 있는 별지 목록 부동산에 대하여 별지 1목록 기재 수익자에게 신탁종료로 신탁재산을 귀속하여야하나 수익자의 채권자가 수익자를 채무자 위 ◇◇신탁(주)을 제3채무자로 하여 소유권이전등기 청구권에 대해 가압류 집행이 되어 있습니다.

따라서 진술인은 별지 1목록 기재 수익자에게 신탁된 명의이전을 해 줄 수 없으며, 또한 수탁자인 ◇◇신탁(주)은 청산하고 해산하였으므로 부득이 진술인이 청산인으로서 후일 별지 목록 기재 부동산에 대하여 별지 1목록 기재 수익자에게 신탁재산을 명의이전 해 줄 의무가 있으므로 부득이 신수탁자로 선임된 것을 진술합니다.

20○○. 5. 6.

진술인 1. 조○○ (인)

2. 강○○ (인)

#### 4. 수탁자의 경질로 인한 권리이전등기

##### (1) 서 설

수탁자변경으로 인한 등기는 ①단독수탁자의 임무가 종료한 경우와 ②수인의 수탁자 중 1인의 임무가 종료한 경우로 구분되는데 ①의 경우에는 신탁재산이 신수탁자에게 이전되므로 소유권이전등기를 하여야 하고 ②의 경우에는 신탁재산은 당연히 다른 수탁자에게 귀속되므로(신탁법 제50조), 이 경우에는 “합유명의인 변경등기”를 하여야 한다(등기예규 제1799호). “합유명의인 변경등기”는 후술한다(여러 명의 수탁자 중 1인의 임무종료로 인한 변경등기, 385면 참조).

수탁자의 경질로 인한 소유권이전등기 또는 수탁자 중의 1인의 임무종료로 인한 합유명의인 변경등기를 한 경우에 등기관은 직권으로 신탁원부 기록을 변경하여야 한다.

신탁재산은 수탁자의 상속재산에 속하지 아니하며, 수탁자의 이혼에 따른 재산분할의 대상이 되지 아니한다(신탁법 제23조제4항).

신탁재산은 수탁자의 파산재단, 회생절차의 관리인이 관리 및 처분 권한을 갖고 있는 채무자의 재산이나 개인회생재단을 구성하지 아니한다(신탁법 제24조 제4항).

##### (2) 공동신청

신탁행위로 정한 바에 의하여 수탁자의 임무가 종료하고 새로운 수탁자가 취임한 경우 및 수탁자가 사임, 자격상실로 임무가 종료되고 새로운 수탁자가 선임된 경우에는 새로운 수탁자와 종전 수탁자가 공동으로 권리이전등기를 신청한다(등기예규 제1799호3.가.(1)(가)).

##### (3) 단독신청

① 사망, 금치산(피성년후견인), 한정치산(피한정후견인), 파산, 해산의 사유로 수탁자의 임무가 종료되고 새로운 수탁자가 선임된 경우에는 새로운 수탁자가 단독으로 권리이전등기를 신청한다(등기예규 제1799호3.가.(1)(나)①).

② 수탁자인 신탁회사가 합병으로 소멸되고 합병 후 존속 또는 설립되는 회사가 신탁회사인 경우에는 그 존속 또는 설립된 신탁회사가 단독으로 권리이전등기를 신청한다(등기예규 제1799호3.가.(1)(나)②).

#### (4) 등기원인일자 및 등기원인

위의 경우 등기원인일자는 "새로운 수탁자가 취임 또는 선임된 일자", 등기원인은 "수탁자 경질"로 하여 신청정보의 내용으로 제공한다(등기예규 제1799호 3.가.(2)).

#### (5) 첨부정보

① 등기신청인은 종전 수탁자의 임무종료 및 새로운 수탁자의 선임을 증명하는 정보를 첨부정보로서 제공하여야 하고, 위 (1) (가)항의 경우에는 종전 수탁자의 인감증명도 함께 제공하여야 한다(등기예규 제1799호3.가.(3)①).

② 공익신탁법에 따른 공익신탁의 경우 수탁자가 변경된 경우에는 법무부장관의 인가를 증명하는 정보를 첨부정보로 제공하여야 한다(등기예규 제1799호 3.가.(3)②).

#### (6) 취득세, 등록면허세, 수수료 등

등록면허세, 수수료 등은 신청서 말미에서 다룬다.

[서식] 단독 수탁자가 변경된 경우(공동신청의 경우)

|                               |       |     |       |      |
|-------------------------------|-------|-----|-------|------|
| <b>수탁자의 경질로 인한 소유권변경 등기신청</b> |       |     |       |      |
| 접 수                           | 년 월 일 | 처리인 | 등기관확인 | 각종통지 |
|                               | 제 호   |     |       |      |

  

|                                                                                                                        |               |                     |                      |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------|-----|
| 부동산의 표시                                                                                                                |               |                     |                      |     |
| <div style="text-align: left; margin: 0 auto; width: 80%;"> <p>서울특별시 서초구 서초동 100</p> <p>대 1,400㎡</p> <p>이 상</p> </div> |               |                     |                      |     |
| 등기원인과 그 연 월 일                                                                                                          |               | 20〇〇년 〇월 〇일 수탁자 경질  |                      |     |
| 등 기 의 목 적                                                                                                              |               | 소유권 이전              |                      |     |
|                                                                                                                        |               |                     |                      |     |
| 구 분                                                                                                                    | 성 명<br>(상호명칭) | 주민등록번호<br>(등기용등록번호) | 주 소(소재지)             | 지 분 |
| 등 기<br>의무자<br>(구수탁자)                                                                                                   | 홍 길 동         | 000000<br>-000000   | 서울 서초구 서초로<br>111-22 |     |
| 등 기<br>권리자<br>(신수탁자)                                                                                                   | 김 갑 수         | 000000<br>-000000   | 서울 서초구 서초로<br>223-66 |     |



- 이 사례는 수탁자의 경질로 인한 소유권이전등기를 구 수탁자와 신수탁자가 공동으로 신청하는 사례이다.

### ※ 신청정보의 제공

- 인터넷등기신청을 하고자 하는 당사자 또는 자격자대리인은 인터넷등기소에 접속한 후 전자문서로 작성하여야 한다. 이에 관하여 전산정보처리조직에 의한 부동산등기신청에 관한 업무처리지침(등기예규 제1725호)이 마련되어 있다.
- 신청정보의 입력 : 부동산등기규칙 제43조의 신청정보의 내용과 관련 법조항에서 요구하는 신청정보를 등기소에 제공하여야 한다.
- 부동산의 표시란 : 대장등본에 등록된 토지의 소재와 지번, 지목, 면적을 기재한다. 건물의 경우에는 도로명주소를 기재하여야 하고, 토지는 종전 지번방식의 주소를 그대로 쓴다.
- 등기원인과 그 연월일란 : 새로운 수탁자가 취임 또는 선임된 일자를 등기원인일자로 하며, 등기원인은 "수탁자 경질"로 한다.
- 등기의 목적란 : "소유권 이전"으로 한다.
- 등기의무자란 : 구 수탁자의 성명, 주민등록번호, 주소를 기재하되, 등기부상 소유자 표시와 일치하여야 한다. 법인인 경우에는 상호(명칭), 본점(주사무소 소재지), 등기용등록번호를 기재한다.
- 등기권리자란 : 신 수탁자를 기재하는 란으로, 그 기재방법은 등기의무자란과 같다.
- 일괄신청 : 동일한 등기소의 관할 내에 있는 수개의 부동산에 관한 등기를 신청하는 경우에는 등기원인과 그 등기의 목적이 동일한 때에 한하여 동일한 신청서로써 등기를 신청할 수 있는바, 수개의 부동산에 관하여 신탁등기를 마친 후 동일한 신탁계약의 변경계약에 따라 신탁원부의 기재사항을 변경하는 경우 그 내용이 동일한 때에는 하나의 신청서에 일괄하여 신청할 수 있다(등기선례 201004-1, 2010. 4. 13. 부동산등기과-762 질의회답).

### ※ 첨부정보의 제공

- 첨부문서(등기원인증서)는 전자적으로 작성하고 이를 PDF 파일로 변환한다.
- 자격자대리인의 전자신청 시 스캔제출 허용 범위 : 등기신청의 진정성을 위

하여 전자신청의 모든 첨부정보는 작성명의인의 인증서정보를 첨부하되, 예외적으로 부동산등기 전자신청 절차 등에 관한 업무처리지침(이하 예규) 제8조에서 정하는 첨부정보인 경우 자격자대리인은 원본을 교부받아 이를 확인하고 원본과 상위 없다는 취지의 부가정보와 자격자대리인의 개인인증서를 덧붙여 송신하는 것으로 갈음할 수 있다. 따라서 법원행정처장이 지정하는 금융기관이 근저당권자로서 근저당권설정등기를 전자신청하는 경우 근저당권설정계약서만 제8조의 예외가 인정되므로 그 외의 첨부정보(위임장, 국민주택채권면제확인서, 공장증명서, 기계·기구목록 등)는 위 예규 제6조에 따라 작성자의 인증서정보(법인인 경우 전자증명서정보)를 함께 제공하여야 한다(부동산등기선례 제202507-3호, 2025. 7. 30. 부동산등기과-2565 질의회답).

- 신탁등기를 신청하는 경우에는 부동산등기법 제81조제1항 각 호의 사항을 신탁원부 작성을 위한 정보로서 제공하여야 한다. 여러 개의 부동산에 관하여 1건의 신청정보로 일괄하여 신탁등기를 신청하는 경우에는 각 부동산별로 신탁원부 작성을 위한 정보를 제공하여야 한다(등기예규 제1799호).
- 종전 수탁자의 임무종료 및 새로운 수탁자의 선임을 증명하는 정보를 첨부정보로 제공하여야 한다.
- 수탁자 경질로 인하여 구수탁자가 등기의무자, 신수탁자가 등기권리자로서 소유권이전등기를 공동신청할 때 구 수탁자의 인감증명·등기필증·신 수탁자의 주소증명서면·수탁자 경질을 증명하는 서면 등을 첨부하여야 하는바, 이 경우 수탁자의 임무종료원인이 신탁행위에서 특별히 정한 사유가 아니라 구 수탁자가 위탁자 및 수익자의 승낙을 얻어 사임한 것이라면 수익자 및 위탁자의 승낙서(인감증명 포함)도 첨부하여야 한다(등기선례 7-401, 2002. 11. 28. 등기 3402-668 질의회답).
- 수탁자 경질을 신탁행위시 신탁계약의 특약에 정한 경우는 그 방법에 따른 산·구 수탁자의 사임서와 취임승낙서 및 선임서를 첨부제출한다.
- 등기필정보를 분실 또는 멸실한 경우나 등기필증을 보유한 자가 전자신청을 원하는 경우에는 전자확인서면제도를 이용하여야 한다.
- 첨부하여야 할 정보 중 “법인등기부정보 및 부동산등기부정보”와 같이 등기소에서 직접 확인할 수 있는 정보는 그 표시만 하고 첨부를 생략하며, 행정기관 연계할 첨부서면 입력 버튼을 선택하여 주민등록정보에 대한 행정정보 공동



이용 사전 동의서를 작성하여야 한다. 따라서 “주민등록정보, 토지대장정보, 건축물대장정보, 거래계약신고필정보, 거래계약허가정보”는 행정정보공유 센터에 연계요청을 하여 수신한 정보를 첨부한다.

- 신청인이 법인인 경우에는 그 대표자의 자격을 증명하는 정보를 첨부정보로서 등기소에 제공하여야 한다(부동산등기규칙 제46조 제1항 제4호).
- 인감증명 : 신탁행위로 정한 바에 의하여 수탁자의 임무가 종료하고 새로운 수탁자가 취임한 경우 및 수탁자가 사임, 자격상실로 임무가 종료되고 새로운 수탁자가 선임된 경우에는 새로운 수탁자와 종전 수탁자가 공동으로 권리 이전등기를 신청한다. 이 경우 종전 수탁자의 인감증명도 함께 제공하여야 한다(등기예규 제1799호). 공인인증서정보(인감증명을 제출하여야 하는 자가 법인인 경우에는 ‘전자증명서정보’를 말한다)를 송신한 때에는 인감증명서정보의 송신을 요하지 않는다.
- 제3자의 동의, 허가 또는 승낙을 증명하는 서면, 즉 부동산이 농지인 경우에는 농지취득자격증명(시, 읍, 면사무소 발급), 토지거래허가구역인 경우에는 토지거래허가증(시, 군, 구청 발급) 등을 첨부하여야 한다.
- 위탁자 또는 수익자가 신탁등기를 대위신청하는 경우에는 대위원인을 증명하는 정보 및 해당 부동산이 신탁재산임을 증명하는 정보를 첨부정보로 제공하여야 한다(등기예규 제1799호).
- 등기필증이 등기필정보로 대체된 현행 제도 아래에서는 등기원인을 증명하는 서면을 가지고 등기필증을 작성할 필요가 없고 등기필증 작성을 위한 신청서 부분도 제출할 필요가 없다.

#### ※ 취득세

- 신탁(신탁법에 따른 신탁으로서 신탁등기가 병행되는 것만 해당한다)으로 인한 신탁재산의 취득으로서 ㉠위탁자로부터 수탁자에게 신탁재산을 이전하는 경우 ㉡신탁의 종료로 인하여 수탁자로부터 위탁자에게 신탁재산을 이전하는 경우 ㉢수탁자가 변경되어 신수탁자에게 신탁재산을 이전하는 경우에는 취득세를 부과하지 아니한다. 다만, 신탁재산의 취득 중 주택조합 등과 조합원 간의 부동산 취득 및 주택조합등의 비조합원용 부동산 취득은 제외한다(지방세법 제9조제3항).

#### ※ 등록면허세

- 수탁자경질로 인하여 신수탁자가 재산권을 취득하는 경우에는 등록세비과세 규정이 없으므로 지방세법 제28조제1항제1호마목에 따라 6,000원의 등록면허세를 납부하여야 하고, 지방교육세로는 그 100분의20에 해당하는 1,200원을 납부하여야 한다. 하나의 신청서로 수개의 신탁원부를 변경하는 경우에는 매 신탁원부마다 등록면허세를 납부하여야 한다.

※ 신청수수료

- 소유권이전등기와 동시에 신탁등기를 하는 경우 : 소유권이전등기의 신청수수료 이외에 신탁등기의 신청수수료를 별도로 납부하여야 한다(등기예규 제1861호, 시행 2025. 08. 05. ).

[별표] 부동산신탁등기수수료(개정 2025.8.5. 등기예규 제1861호)

| 등 기 목 적 등 |                                | 수수료     |         |
|-----------|--------------------------------|---------|---------|
|           |                                | 서면방문신청  | 전자표준 신청 |
| 소유권이전등기   |                                | 18,000원 | 15,000원 |
| 신탁등기      | 가. 신탁등기                        | 8,000원  | 6,000원  |
|           | 나. 신탁등기의 변경, 말소등기 등 신탁관련 기타 등기 | 4,000원  | 3,000원  |

- 신탁등기(신탁등기의 말소등기)와 그와 관련된 권리의 이전 등의 등기는 정확한 공시를 위하여 동시·일괄의 신청방법을 취하고 있을 뿐 신탁법 제4조, 민법 제186조에 의한 별개의 등기신청이므로, 당사자 간 다른 특별한 약정이 없는 한 신탁등기, 신탁등기의 말소·변경등기의 원칙적인 등기신청수수료의 납부의무자는 등기신청인인 수탁자이다(부동산등기선례 제202509-2호, 2025. 9. 11. 부동산등기과-3076 질의회답).

※ 국민주택채권

- 신탁 또는 신탁종료에 따라 수탁자 또는 위탁자에게 소유권이전등기를 하는 경우에는 국민주택채권을 매입하지 아니한다(주택도시보증법 시행령 별표1 제8조 제2항 관련 부표15호 가. ).

※ 인지세

- 신탁을 원인으로 하는 소유권이전등기신청서에 첨부하는 신탁계약서는 대가성 있는 소유권이전에 관한 증서로 볼 수 없으므로 인지세법에서 정하는 인지를 첨부할 필요가 없다(등기선례 7-553. 2004. 8. 23. 부등 3402-417 질의회답).

※ 농어촌특별세

- 신탁으로 인한 소유권이전은 지방세법과 지방세특례제한법의 규정에 의한 형식적인 소유권의 취득·등기에 해당하므로 비과세 한다(농어촌특별세법 제4조 제8호와 동시행령 제4조 제3항).

※ 등기완료통지서

- 전자신청에서는 등기가 완료되면 기존의 등기필증 대신 신청유형에 따라 등기필정보 또는 등기완료통지서를 교부한다.

[첨부서면] 수탁자경질로 인한 신탁사무승계계약서

## 수탁자경질로 인한 신탁사무승계계약서

위탁자 겸 수익자 ○ ○ ○

구 수탁자 ○ ○ ○

신 수탁자 ○ ○ ○

위탁자와 수탁자 ○○○ 간 20○○년 ○월 ○일 신탁설정에 의하여 신탁재산을 관리하여 왔으나 수탁자 ○○○가 사임하게 됨으로 이를 위하여 다음과 같이 합의한다.

제1조 위탁자와 20○○년 ○월 ○일 신탁계약에 기하여 등기한 별지 목록 기재 부동산인 신탁재산의 관리·처분에 관한 신탁사무일체를 구 수탁자 ○○○은 신수탁자◇◇◇에게 인계하고 신수탁자는 이를 승낙하고 구 수탁자는 사임한다.

제2조 구 수탁자○○○은 위탁자로부터 받은 신탁재산 및 그 사무일체를 신수탁자에게 계산하여 인계하고 신수탁자◇◇◇는 이를 인수하여 신탁조항에 따라 선량한 관리자로서의 의무로 신탁사무를 처리한다.

제3조 구 수탁자○○○은 신탁사무처리상 부담한 신탁재산에 대한 권리의무는 신수탁자에 승계한다.

제4조 위탁자 겸 수익자는 수탁자 경질(수탁자의 사임, 신수탁자의 선임)에 대하여 이의없이 승낙한다.

제5조 기타 이외의 사항은 신탁원부에 기재된 신탁조항에 따르고 신탁원부

에 규정이 없는 경우에는 관련법령을 따른다.

위와 같이 합의하고 후일을 위하여 4통을 작성하고 다음에 각각 기명 날인하여 각 1통씩 보존한다.

20〇〇년 〇월 〇일

구 수탁자 ○ ○ ○ ①

서울 〇〇구 〇〇로 〇〇길 〇

신 수탁자 ◇ ◇ ◇ ①

서울 〇〇구 〇〇로 〇〇길 〇

위탁자 겸 수익자 ○ ○ ○ ①

서울 〇〇구 〇〇로 〇〇길 〇

- 수탁자 경질로 인하여 구수탁자가 등기의무자, 신수탁자가 등기권리자로서 소유권이전등기를 공동신청할 때 구 수탁자의 인감증명·등기필증·신 수탁자의 주소증명서면·수탁자 경질을 증명하는 서면 등을 첨부하여야 하는바, 이 경우 수탁자의 임무종료원인이 신탁행위에서 특별히 정한 사유가 아니라 구 수탁자가 위탁자 및 수익자의 승낙을 얻어 사임한 것이라면 수익자 및 위탁자의 승낙서(인감증명 포함)도 첨부하여야 한다(등기선례 7-401, 2002. 11. 28. 등기 3402-668 질의회답).
- 수탁자의 임무가 종료된 경우 위탁자와 수익자는 합의하여 또는 위탁자가 없으면 수익자 단독으로 신수탁자를 선임할 수 있다. 다만, 신탁행위로 달리 정한 경우에는 그에 따른다(신탁법 제21조제1항).

[첨부서면] 수탁자의 사임서

수탁자 사임서

위탁자와 수탁자간 20〇〇년 〇월 〇일 신탁설정에 의하여 수탁자로서 신탁재산의 관리처분업무를 처리하여 왔으나 수탁자의 일신상 사정에 의하여 그 직을 사임합니다.

20〇〇년 〇월 〇일

수탁자 〇 〇 〇 ㉠

서울시 〇〇구 〇〇로 00길0

위 사임에 동의함

위탁자 겸 수익자 〇 〇 〇 ㉠

서울 〇〇구 〇〇로 00길0

- 수탁자는 신탁행위로 달리 정한 바가 없으면 수익자와 위탁자의 승낙 없이 사임할 수 없으며, 이에 불구하고 수탁자는 정당한 이유가 있는 경우 법원의 허가를 받아 사임할 수 있다(신탁법 제14조).
- 수탁자의 임무종료원인이 신탁행위에서 특별히 정한 사유가 아니라 구 수탁자가 위탁자 및 수익자의 승낙을 얻어 사임한 것이라면 수익자 및 위탁자의 승낙서(인감증명 포함)도 첨부하여야 한다(등기선례 7-401, 2002. 11. 28. 등기 3402-668 질의회답).

[첨부서면] 신수탁자 선임서 및 신수탁자 취임승낙서(사임 및 취임)

## 신수탁자 선임서 및 신수탁자의 승낙서

위탁자와 수탁자간 20〇〇년 〇월 〇일 신탁설정에 의하여 〇〇〇가 수탁자로서 그 직을 수행하던 중 20〇〇년 〇월 〇일 일신상 사정에 의하여 사임하였으므로 신탁조항 제0조의 규정에 의하여 신탁승계를 받을 신수탁자로 김〇〇(서울시 〇〇구 〇〇로 00길0)를 선임한다.

20〇〇년 〇월 〇일

위탁자    〇   〇   〇   ㉠

서울 〇〇구 〇〇로 〇〇〇 - 〇〇

위 선임을 승낙함

신수탁자    김   〇   〇   ㉠

서울시 〇〇구 〇〇로 〇

- 수탁자의 임무가 종료된 경우 위탁자와 수익자는 합의하여 또는 위탁자가 없으면 수익자 단독으로 신수탁자를 선임할 수 있다. 다만, 신탁행위로 달리 정한 경우에는 그에 따른다(신탁법 제21조제1항).

[첨부서면] 위임장

| 위 임 장                                                                                          |                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 부<br>동<br>산<br>의<br>표<br>시                                                                     | 서울특별시 서초구 서초동 100<br>대 1,400㎡<br>이 상                                                                                                      |
| 등기원인과 그 연 월 일                                                                                  | 20〇〇년 〇월 〇일 수탁자경질                                                                                                                         |
| 등 기 의 목 적                                                                                      | 소유권 이전                                                                                                                                    |
|                                                                                                |                                                                                                                                           |
| 등기의무자(구수탁자)<br>홍 길 동 ㉠<br>서울 서초구 서초로 111-22<br><br>등기권리자(신수탁자)<br>김 갑 수 ㉠<br>서울 서초구 서초로 100-22 | 법무사 정 인 구<br>서울 서초구 서초동 223-66<br><br>위 사람을 대리인으로 정하고 위<br>부동산에 대한 등기신청 및 취하에<br>관한 모든 행위를 위임한다. 또한 복<br>대리인 선임을 허락한다.<br><br>20〇〇년 〇월 〇일 |

주) 법인이 인감증명을 첨부하여야 할 때에는 등기소의 증명을 얻은 그 대표자의 인  
감, 비법인 사단이나 재단인 경우에는 대표자(관리인)의 개인인감을 각 날인한다.



[서식] 단독 수탁자가 변경된 경우(단독신청의 경우)

| 수탁자의 변경으로 인한 소유권이전 등기신청              |               |                                      |                      |      |
|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|------|
| 접 수                                  | 년 월 일         | 처리인                                  | 등기관확인                | 각종통지 |
|                                      | 제 호           |                                      |                      |      |
| 부동산의 표시                              |               |                                      |                      |      |
| 서울특별시 서초구 서초동 100<br>대 1,400㎡<br>이 상 |               |                                      |                      |      |
| 등기원인과 그 연 월 일                        |               | 20〇〇년 〇월 〇일 수탁자 〇〇〇사망 <sup>74)</sup> |                      |      |
| 등 기 의 목 적                            |               | 소유권 이전                               |                      |      |
|                                      |               |                                      |                      |      |
| 구 분                                  | 성 명<br>(상호명칭) | 주민등록번호<br>(등기용등록번호)                  | 주 소(소재지)             | 지 분  |
| 등기신청인<br>(신수탁자)                      | 김 갑 수         | 000000<br>-000000                    | 서울 서초구 서초로<br>223-66 |      |

74) 수탁자 사망 또는 수탁자 경질



- 이 사례는 수탁자의 사망으로 인한 소유권이전등기를 신수탁자가 단독으로 신청하는 사례이다. 종전 수탁자의 임무가 사망, 파산, 금치산(피성년후견인)선고 또는 한정치산(피한정후견인)선고, 수탁자인 법인의 해산 또는 법원이나 주무관청의 해임명령으로 종료된 때에는 공동신청을 기대할 수 없으므로 새로 선임된 수탁자가 단독으로 권리이전등기신청을 한다.
- 수탁자의 임무가 종료된 경우 위탁자와 수익자는 합의하여 또는 위탁자가 없으면 수익자 단독으로 신수탁자를 선임할 수 있다. 다만, 신탁행위로 달리 정한 경우에는 그에 따른다(신탁법 제21조제1항).

#### ※ 신청정보의 제공

- 인터넷등기신청을 하고자 하는 당사자 또는 자격자대리인은 인터넷등기소에 접속한 후 전자문서로 작성하여야 한다. 이에 관하여 전산정보처리조직에 의한 부동산등기신청에 관한 업무처리지침(등기예규 제1725호)이 마련되어 있다.
- 신청정보의 입력 : 부동산등기규칙 제43조의 신청정보의 내용과 관련 법조항에서 요구하는 신청정보를 등기소에 제공하여야 한다.
- 부동산의 표시란 : 대장등본에 등록된 토지의 소재와 지번, 지목, 면적을 기재한다. 건물의 경우에는 도로명주소를 기재하여야 하고, 토지는 종전 지번 방식의 주소를 그대로 쓴다.
- 등기원인과 그 연월일 : 새로운 수탁자가 취임 또는 선임된 일자를 등기원인 일자로 하며, 등기원인은 수탁자 사망의 경우에는 ○○○ 사망 또는 수탁자 경질"로 한다.
- 등기의 목적란 : “소유권 이전”으로 한다.
- 구분란 : 신 수탁자를 기재하는 란으로, 수탁자의 성명, 주민등록번호, 주소를 기재한다.

#### ※ 첨부정보의 제공

- 첨부문서(등기원인증서)는 전자적으로 작성하고 이를 PDF 파일로 변환한다.
- 자격자대리인의 전자신청 시 스캔제출 허용 범위 : 등기신청의 진정성을 위하여 전자신청의 모든 첨부정보는 작성명의인의 인증서정보를 첨부하되, 예외적으로 부동산등기 전자신청 절차 등에 관한 업무처리지침(이하 예규) 제8

조에서 정하는 첨부정보인 경우 자격자대리인은 원본을 교부받아 이를 확인하고 원본과 상위 없다는 취지의 부가정보와 자격자대리인의 개인인증서를 덧붙여 송신하는 것으로 갈음할 수 있다. 따라서 법원행정처장이 지정하는 금융기관이 근저당권자로서 근저당권설정등기를 전자신청하는 경우 근저당권설정계약서만 제8조의 예외가 인정되므로 그 외의 첨부정보(위임장, 국민주택채권면제확인서, 공장증명서, 기계·기구목록 등)는 위 예규 제6조에 따라 작성자의 인증서정보(법인인 경우 전자증명서정보)를 함께 제공하여야 한다(부동산등기선례 제202507-3호, 2025. 7. 30. 부동산등기과-2565 질의 회답).

- 신탁등기를 신청하는 경우에는 부동산등기법 제81조제1항 각 호의 사항을 신탁원부 작성을 위한 정보로서 제공하여야 한다. 여러 개의 부동산에 관하여 1건의 신청정보로 일괄하여 신탁등기를 신청하는 경우에는 각 부동산별로 신탁원부 작성을 위한 정보를 제공하여야 한다(등기예규 제1799호).
- 첨부정보가 외국 공문서이거나 외국 공증인이 공증한 문서(이하 "외국 공문서 등"이라 한다)인 경우에는 「재외공관 공증법」 제30조제1항에 따라 공증담당영사로부터 문서의 확인을 받거나 「외국공문서에 대한 인증의 요구를 폐지하는 협약」에서 정하는 바에 따른 아포스티유(Apostille)를 붙여야 한다. 다만, 외국 공문서 등의 발행국이 대한민국과 수교하지 아니한 국가이면서 위 협약의 가입국이 아닌 경우와 같이 부득이한 사유로 문서의 확인을 받거나 아포스티유를 붙이는 것이 곤란한 경우에는 그러하지 아니하다(부동산등기규칙 제46조에 제9항 신설).
- 토지의 표시를 증명하는 토지대장정보나 임야대장정보를 첨부정보로서 등기소에 제공하여야 한다(부등규칙 제121조 제2항).
- 첨부하여야 할 정보 중 “법인등기부정보 및 부동산등기부정보”와 같이 등기소에서 직접 확인할 수 있는 정보는 그 표시만 하고 첨부를 생략하며, 행정정보 공동이용의 대상이 되는 “주민등록정보, 토지대장정보, 거래계약신고필정보, 토지거래계약허가정보”는 행정정보공유센터에 연계요청을 하여 수신한 정보를 첨부한다.
- 신청인이 법인인 경우에는 그 대표자의 자격을 증명하는 정보를 첨부정보로서 등기소에 제공하여야 한다(부등규칙 제46조 제1항 제4호).
- 인감증명을 제출하여야 하는 자가 공인인증서정보(인감증명을 제출하여야

하는 자가 법인인 경우에는 ‘전자증명서정보’를 말한다)를 송신한 때에는 인감증명서정보의 송신을 요하지 않는다.

- 등기필증이 등기필정보로 대체된 현행 제도 아래에서는 등기원인을 증명하는 서면을 가지고 등기필증을 작성할 필요가 없고 등기필증 작성을 위한 신청서 부분도 제출할 필요가 없다.
- 종전 수탁자의 임무종료 및 새로운 수탁자의 선임을 증명하는 정보를 첨부정보로 제공하여야 한다.
- 수탁자가 사망, 금치산(피성년후견인), 한정치산(피한정후견인), 파산, 해산, 합병에 의한 경우에는 그 원인 증서를 첨부하여야 하고, 법원의 허가에 의한 경질의 경우에는 그 허가서를 첨부한다.
- 공익신탁의 경우에는 법무부장관의 인가서를 신청서에 첨부하여야 한다.
- 등기필정보를 분실 또는 멸실한 경우나 등기필증을 보유한 자가 전자신청을 원하는 경우에는 전자확인서면제도를 이용하여야 한다.
- 첨부하여야 할 정보 중 “법인등기부정보 및 부동산등기부정보”와 같이 등기소에서 직접 확인할 수 있는 정보는 그 표시만 하고 첨부을 생략하며, 행정기관 연계할 첨부서면 입력 버튼을 선택하여 주민등록정보에 대한 행정정보 공동이용 사전 동의서를 작성하여야 한다. 따라서 “주민등록정보, 토지대장정보, 건축물대장정보, 거래계약신고필정보, 거래계약허가정보”는 행정정보공유센터에 연계요청을 하여 수신한 정보를 첨부한다.
- 신청인이 법인인 경우에는 그 대표자의 자격을 증명하는 정보를 첨부정보로서 등기소에 제공하여야 한다(부동산등기규칙 제46조 제1항 제4호).
- 인감증명을 제출하여야 하는 자가 공인인증서정보(인감증명을 제출하여야 하는 자가 법인인 경우에는 ‘전자증명서정보’를 말한다)를 송신한 때에는 인감증명서정보의 송신을 요하지 않는다.
- 제3자의 동의, 허가 또는 승낙을 증명하는 서면, 즉 부동산이 농지인 경우에는 농지취득자격증명(시, 읍, 면사무소 발급), 토지거래허가구역인 경우에는 토지거래허가증(시, 군, 구청 발급) 등을 첨부하여야 한다.
- 위탁자 또는 수익자가 신탁등기를 대위신청하는 경우에는 대위원인을 증명하는 정보 및 해당 부동산이 신탁재산임을 증명하는 정보를 첨부정보로 제공하여야 한다(등기예규 제1799호).

### ※ 취득세

- 신탁(신탁법에 따른 신탁으로서 신탁등기가 병행되는 것만 해당한다)으로 인한 신탁재산의 취득으로서 ㉠위탁자로부터 수탁자에게 신탁재산을 이전하는 경우 ㉡신탁의 종료로 인하여 수탁자로부터 위탁자에게 신탁재산을 이전하는 경우 ㉢수탁자가 변경되어 신수탁자에게 신탁재산을 이전하는 경우에는 취득세를 부과하지 아니한다. 다만, 신탁재산의 취득 중 주택조합 등과 조합원 간의 부동산 취득 및 주택조합등의 비조합원용 부동산 취득은 제외한다(지방세법 제9조제3항).

### ※ 등록면허세

- 수탁자경질로 인하여 신수탁자가 재산권을 취득하는 경우에는 등록세비과세규정이 없으므로 지방세법 제28조제1항제1호마목에 따라 6,000원의 등록면허세를 납부하여야 하고, 지방교육세로는 그 100분의20에 해당하는 1,200원을 납부하여야 한다. 하나의 신청서로 수개의 신탁원부를 변경하는 경우에는 매 신탁원부마다 등록면허세를 납부하여야 한다.

### ※ 신청수수료

- 소유권이전등기와 동시에 신탁등기를 하는 경우 : 소유권이전등기의 신청수수료 이외에 신탁등기의 신청수수료를 별도로 납부하여야 한다(등기예규 제1861호, 시행 2025. 08. 05. ).

[별표] 부동산신탁등기수수료(개정 2025.8.5. 등기예규 제1861호)

| 등 기 목 적 등 |                                | 수수료     |         |
|-----------|--------------------------------|---------|---------|
|           |                                | 서면방문신청  | 전자표준 신청 |
| 소유권이전등기   |                                | 18,000원 | 15,000원 |
| 신탁등기      | 가. 신탁등기                        | 8,000원  | 6,000원  |
|           | 나. 신탁등기의 변경, 말소등기 등 신탁관련 기타 등기 | 4,000원  | 3,000원  |

- 신탁등기(신탁등기의 말소등기)와 그와 관련된 권리의 이전 등의 등기는 정확한 공시를 위하여 동시·일괄의 신청방법을 취하고 있을 뿐 신탁법 제4조, 민법 제186조에 의한 별개의 등기신청이므로, 당사자 간 다른 특별한 약정이 없는 한 신탁등기, 신탁등기의 말소·변경등기의 원칙적인 등기신청수수료의 납부의무자는 등기신청인인 수탁자이다(부동산등기선례 제202509-2호, 2025. 9. 11. 부동산등기과-3076 질의회답).

### ※ 국민주택채권

- 신탁 또는 신탁종료에 따라 수탁자 또는 위탁자에게 소유권이전등기를 하는 경우에는 국민주택채권을 매입하지 아니한다(주택도시보증법 시행령 별표1 제8조 제2항 관련 부표15호 가.).

### ※ 인지세

- 신탁을 원인으로 하는 소유권이전등기신청서에 첨부하는 신탁계약서는 대가성 있는 소유권이전에 관한 증서로 볼 수 없으므로 인지세법에서 정하는 인지를 첨부할 필요가 없다(등기선례 7-553. 2004. 8. 23. 부등 3402-417 질의 회답).

### ※ 농어촌특별세

- 신탁으로 인한 소유권이전은 지방세법과 지방세특례제한법의 규정에 의한 형식적인 소유권의 취득·등기에 해당하므로 비과세 한다(농어촌특별세법 제4조 제8호와 동시행령 제4조 제3항).

### ※ 등기완료통지서

- 전자신청에서는 등기가 완료되면 기존의 등기필증 대신 신청유형에 따라 등기필정보 또는 등기완료통지서를 교부한다.

[첨부서면] 위탁자와 신수탁자의 신탁사무승계계약서

## 신탁사무승계계약서

위탁자 겸 수익자    ○   ○   ○  
신 수탁자            ○   ○   ○

위탁자와 수탁자간 20○○년 ○월 ○일 신탁설정에 의한 신탁재산의 수탁자가 사망하게 됨으로 위 신수탁자와 다음과 같이 합의한다.

제1조 위탁자와 20○○년 ○월 ○일 신탁계약에 기하여 등기한 별지 목록 기재 부동산인 신탁재산의 관리·처분에 관한 신탁사무일체를 신 수탁자 ○○○은 이를 인수하여 신탁조항에 따라 선량한 관리자로서의 의무로 신탁사무를 처리한다.

제2조 구 수탁자 ○○○은 신탁사무처리상 부담한 신탁재산에 대한 권리의 무는 신수탁자에 승계한다.

제3조 위탁자 겸 수익자는 신수탁자 ○○○의 취임에 대하여 이의없이 승낙한다.

제4조 기타 이외의 사항은 신탁원부에 기재된 신탁조항에 따르고 신탁원부에 규정이 없는 경우에는 관련법령을 따른다.

위와 같이 합의하고 후일을 위하여 2통을 작성하고 다음에 각각 기명 날인하여 각 1통씩 보존한다.

20○○년 ○월 ○일



신 수탁자 ◇ ◇ ◇ ㉠

서울 ○○구 ○○로 00길0

위탁자 겸 수익자 ○ ○ ○ ㉠

서울 ○○구 ○○로 00길0

- 신수탁자가 등기관리자로서 소유권이전등기를 신청할 때 신 수탁자의 주소증명서면 · 취임승낙서 · 인감증명서를 첨부하여야 한다.

[첨부서면] 신수탁자 선임서 및 신수탁자의 취임승낙서

### 신수탁자 선임서 및 신수탁자의 취임승낙서

위탁자와 수탁자 ○○○간 20○○년 ○월 ○일 신탁설정에 의하여 ○○○가 수탁자로서 그 직을 수행하던 중 20○○년 ○월 ○일 수탁자 ○○○이 사망함으로 인하여 신탁조항 제0조의 규정에 의하여 신탁승계를 받을 신수탁자로 김○○(서울시 ○○구 ○○로 00길0)를 선임한다.

20○○년 ○월 ○일

위탁자 ○ ○ ○ ㉠

서울 ○○구 ○○로 ○○○ - ○○

위 선임을 승낙함

신수탁자 김 ○ ○ ㉠

서울시 ○○구 ○○로 ○

- 수탁자의 임무가 종료된 경우 위탁자와 수익자는 합의하여 또는 위탁자가 없으면 수익자 단독으로 신수탁자를 선임할 수 있다. 다만, 신탁행위로 달리 정한 경우에는 그에 따른다(신탁법 제21조제1항).

[첨부서면] 위임장

| 위 임 장                                       |                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 부<br>동<br>산<br>의<br>표<br>시                  | 서울특별시 서초구 서초동 101<br>대 1,600㎡<br>이 상                                                                                        |
| 등기원인과 그 연 월 일                               | 20〇〇년 〇월 〇일 수탁자 〇〇〇 사망                                                                                                      |
| 등 기 의 목 적                                   | 소유권 이전                                                                                                                      |
|                                             |                                                                                                                             |
| 등기신청인(신수탁자)<br>김 갑 수 ①<br>서울 서초구 서초로 223-66 | 법무사 정 인 구<br>서울 서초구 서초동 223-66<br><br>위 사람을 대리인으로 정하고 위 부동산에 대한 등기신청 및 취하에 관한 모든 행위를 위임한다. 또한 복대리인 선임을 허락한다.<br>20〇〇년 〇월 〇일 |

주) 법인이 인감증명을 첨부하여야 할 때에는 등기소의 증명을 얻은 그 대표자의 인감을, 비법인 사단이나 재단인 경우에는 대표자(관리인)의 개인인감을 각 날인한다.

## 5. 여러 명의 수탁자 중 1인의 임무종료로 인한 변경등기

### 가. 신청절차

#### (1) 공동신청

여러 명의 수탁자 중 1인이 신탁행위로 정한 임무종료사유, 사임, 자격상실의 사유로 임무가 종료된 경우에는 나머지 수탁자와 임무가 종료된 수탁자가 공동으로 합유명의인 변경등기를 신청한다(등기예규 제1799호1.가.(2)). 수탁자 중 1인인 신탁회사가 합병으로 인하여 소멸되고 신설 또는 존속하는 회사가 신탁회사인 경우에는 나머지 수탁자와 합병 후 신설 또는 존속하는 신탁회사가 공동으로 합유명의인 변경등기를 신청한다(등기예규 제1799호3.나.(1)(가)).

#### (2) 단독신청

여러 명의 수탁자 중 1인이 사망, 금치산, 한정치산, 파산, 해산의 사유로 임무가 종료된 경우에는 나머지 수탁자가 단독으로 합유명의인 변경등기를 신청한다. 이 경우 나머지 수탁자가 여러 명이면 그 전원이 공동으로 신청하여야 한다(등기예규 제1799호3.나.(1)(나)).

합유자 3인 이상인 경우에 그 중 1인이 사망한 때에는 해당 부동산은 잔존 합유자의 합유로 귀속되는 것이므로, 잔존 합유자는 사망한 합유자의 사망사실을 증명하는 서면을 첨부하여 해당 부동산을 잔존 합유자의 합유로 하는 합유명의인 변경등기신청을 할 수 있다(등기예규 제911호).

합유자가 2인인 경우에 그 중 1인이 사망한 때에는 해당 부동산은 잔존 합유자의 단독소유로 귀속되는 것이므로, 잔존 합유자는 사망한 합유자의 사망사실을 증명하는 서면을 첨부하여 해당부동산을 잔존 합유자의 단독소유로 하는 합유명의인 변경등기신청을 할 수 있다(등기예규 제911호).

#### (3) 등기원인일자 및 등기원인

등기원인일자는 "수탁자의 임무종료일", 등기원인은 "임무가 종료된 수탁자의 임무종료원인"으로 하여 신청정보의 내용으로 제공한다("○년 ○월 ○일 수탁자 ○○○ 사망" 등).(3.나.(2)).

합유등기에 있어서는 등기부상 각 합유자의 지분을 표시하지 아니한다(등기예규 제911호).

#### (4) 법원 또는 법무부장관의 촉탁

여러 명의 수탁자 중 1인이 법원 또는 법무부장관에 의하여 해임된 경우에는 등기관은 법원 또는 법무부장관의 촉탁에 의하여 신탁원부 기록을 변경한 후 직권으로 등기기록에 해임의 뜻을 기록하여야 한다. 이 경우 종전 수탁자를 모두 말소하고 해임된 수탁자를 제외한 나머지 수탁자만을 다시 기록하는 합유명의인 변경등기를 하여야 한다(등기예규 제1799호).

### 나. 신청정보 및 첨부정보의 제공

#### (1) 개 설

가) 등기신청인은 임무가 종료된 수탁자의 임무종료를 증명하는 정보를 첨부정보로서 제공하여야 하고, 여러 명의 수탁자 중 1인이 신탁행위로 정한 임무종료사유, 사임, 자격상실의 사유로 임무가 종료된 경우에는 나머지 수탁자와 임무가 종료된 수탁자가 공동으로 합유명의인 변경등기를 신청한다(등기예규 제1799호1.가.(2)). 이 경우에는 임무가 종료된 수탁자의 인감증명도 함께 제공하여야 한다(등기예규 제1799호3.나.(3)①).

나) 공익신탁법에 따른 공익신탁의 경우 수탁자가 변경된 경우에는 법무부장관의 인가를 증명하는 정보를 첨부정보로 제공하여야 한다(등기예규 제1799호3.나.(3)②).

다) 수탁자 경질로 인하여 구수탁자가 등기의무자, 신수탁자가 등기관리자로서 소유권이전등기를 공동신청할 때 구 수탁자의 인감증명·신 수탁자의 주소증명서면·수탁자 경질을 증명하는 서면 등을 첨부하여야 하는바, 이 경우 수탁자의 임무종료원인이 신탁행위에서 특별히 정한 사유가 아니라 구 수탁자가 위탁자 및 수익자의 승낙을 얻어 사임한 것이라면 수익자 및 위탁자의 승낙서(인감증명 포함)도 첨부하여야 한다(등기선례 7-401호, 2002. 11. 28. 등기 3402- 668 질의회답).

라) 수탁자 경질을 신탁행위시 신탁계약의 특약에 정한 경우는 그 방법에 따른 신·구 수탁자의 사임서와 취임승낙서 및 선임서를 첨부제출한다.

마) 법원의 허가에 의한 경질의 경우에는 그 허가서를 첨부한다.

바) 공익신탁의 경우에는 법무부장관의 인가서를 신청서에 첨부하여야 한다.

사) 수탁자가 사망한 경우에는 가족관계등록부를 첨부한다.

## (2) 변경등기의 등록면허세

수탁자 경질을 위한 변경등기는 지방세법 제28조제1항제1호마목에 따라 6,000원의 등록면허세를 납부하여야 하고(등기예규 제1678호), 지방교육세로는 그 100분의20에 해당하는 1,200원을 납부하여야 한다. 전자신청을 하기 위해서는 등록면허세를 지방세 인터넷 납부시스템(대법원 인터넷등기소)에 의하여 전자적으로 납부하여야 한다.

## (3) 등기신청수수료

가) 신탁변경등기를 하는 경우 : 신청수수료를 납부하여야 한다(등기예규 제1861호, 시행 2025.08.05.).

[별표] 부동산신탁등기수수료(개정 2025.8.5. 등기예규 제1861호)

| 등 기 목 적 등 |                                | 수수료     |         |
|-----------|--------------------------------|---------|---------|
|           |                                | 서면방문신청  | 전자표준 신청 |
| 소유권이전등기   |                                | 18,000원 | 15,000원 |
| 신탁등기      | 가. 신탁등기                        | 8,000원  | 6,000원  |
|           | 나. 신탁등기의 변경, 말소등기 등 신탁관련 기타 등기 | 4,000원  | 3,000원  |

나) 등기신청수수료의 납부의무자 : 등기신청수수료는 등기신청인이 이를 납부하여야 하되, 등기권리자와 등기의무자의 공동신청에 의하는 경우에는 등기권리자가 이를 납부하여야 한다(등기예규 제1861호, 시행 2025.08.05.).

[서식] 여러 명의 수탁자 중 1인의 임무종료의 경우

| 등기명의인 변경등기신청                         |                |                                                                                                                                          |                              |                   |
|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 접 수                                  | 년 월 일          | 처리인                                                                                                                                      | 등기관확인                        | 각종통지              |
|                                      | 제 호            |                                                                                                                                          |                              |                   |
| 부동산의 표시                              |                |                                                                                                                                          |                              |                   |
| 서울특별시 서초구 서초동 100<br>대 1,400㎡<br>이 상 |                |                                                                                                                                          |                              |                   |
| 등기원인과 그 연 월 일                        |                | 20〇〇년 〇월 〇일 수탁자(합유자) 박병정 사망                                                                                                              |                              |                   |
| 등 기 의 목 적                            |                | 소유권 변경                                                                                                                                   |                              |                   |
| 변 경 사 항                              |                | 등기명의인 “박병정 000000-0000000(서울시 서대문구 홍은로 4-1)”사망으로 잔존 합유자 “김갑을 00000-000000(서울시 서대문구 홍제로 2)”와 “이을병 00000-000000(서울특별시 서대문구 불광로 5)”로 소유권 변경 |                              |                   |
| 구 분                                  | 성 명<br>(상호명칭)  | 주민등록번호<br>(등기용등록번호)                                                                                                                      | 주 소(소재지)                     | 지분 <sup>75)</sup> |
| 신청인                                  | 김 갑 을<br>이 을 병 | 000000-0000000<br>000000-0000000                                                                                                         | 서울 서초구 서초로 5<br>서울 서초구 서초로 7 |                   |

75) 합유의 경우 지분은 기재하지 아니한다.

| 시가표준액 및 국민주택채권매입금액             |                                                           |                                             |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 부동산 표시                         | 부동산별 시가표준액                                                | 부동산별 국민주택채권매입금액                             |
| 1. 토 지                         | 금 원                                                       | 금 원                                         |
| 2.                             | 금 원                                                       | 금 원                                         |
| 국 민 주 택 채 권 매 입 총 액            |                                                           | 채권 매입면제(주택도시금융법 시행령 별표1 제8조 제2항 관련 부표15호가.) |
| 국 민 주 택 채 권 발 행 번 호            |                                                           |                                             |
| 취득세(등록면허세) 금 6,000원            |                                                           | 지방교육세 금 1,200원                              |
|                                |                                                           | 농어촌특별세 금 원                                  |
| 세 액 합 계                        |                                                           | 금 7,200원                                    |
| 등 기 신 청 수 수 료                  |                                                           | 금4,000원(이품의 경우)                             |
|                                |                                                           | 은행수납번호 :                                    |
| 등기의무자의 등기필 정보                  |                                                           |                                             |
| 부동산 고유번호                       | 1102-2006-002095                                          |                                             |
| 성명(명칭)                         | 일련번호                                                      | 비밀번호                                        |
|                                | Q77C-L07I-35J5                                            | 40-4636                                     |
| 첨 부 서 면                        |                                                           |                                             |
| 1. 신탁원부                        | 1통                                                        | 1. 주민등록등본 1통                                |
| 1. 토지대장 및 건축물대장                | 1통                                                        | 1. 취득세(등록면허세) 영수필확인서 1통                     |
| 1. 법인등기부등본                     | 1통                                                        | 1. 위 임 장 1통                                 |
| 1. 수탁자사망증명서                    | 1통                                                        |                                             |
| 1. 합유자전원인감증명서                  | 각1통                                                       |                                             |
| 20〇〇년 〇월 〇일                    |                                                           |                                             |
| 위 신청인 ① (전 화: )                |                                                           |                                             |
| (또는) 위 대리인 법무사 정 인 구 ① (전 화: ) |                                                           |                                             |
| 서울 서초구 서초동 223-66              |                                                           |                                             |
| 서울중앙 지방법원 서초 등기소 귀 중           |                                                           |                                             |
| 알림서비스<br>(선택)                  | 등기접수 및 처리결과에 대한 문자 수신에 동의합니다. (□동의 □미동의)<br>(성명 후대전화번호: ) |                                             |

- 신청서 작성요령 -

- 부동산표시란에 2개 이상의 부동산을 기재하는 경우에는 부동산의 일련번호를 기재하여야 합니다.
- 신청인란등 해당란에 기재할 여백이 없을 경우에는 별지를 이용합니다.

- 이 신청서는 수탁자 3인 이상인 경우에 그 중 1인이 사망한 때 해당 신탁재산을 잔존 합유자로 하는 명의변경등기신청서이다.

### ※ 신청정보의 제공

- 인터넷등기신청을 하고자 하는 당사자 또는 자격자대리인은 인터넷등기소에 접속한 후 전자문서로 작성하여야 한다. 이에 관하여 전산정보처리조직에 의한 부동산등기신청에 관한 업무처리지침(등기예규 제1725호)이 마련되어 있다.
- 신청정보의 입력 : 부동산등기규칙 제43조의 신청정보의 내용과 관련 법조항에서 요구하는 신청정보를 등기소에 제공하여야 한다.
- 부동산의 표시란 : 대장등본에 등록된 토지의 소재와 지번, 지목, 면적을 기재한다. 건물의 경우에는 도로명주소를 기재하여야 하고, 토지는 종전 지번 방식의 주소를 그대로 쓴다.
- 등기원인과 그 연월일란 등 : 등기원인은 “200 년 0 월 0 일 합유자 ○○○ 사망”으로, 연월일은 사망일자를 기재한다.
- 등기의 목적란 : “소유권변경”으로 기재한다.
- 등기신청인란 : 잔존합유자 전원 성명, 주민등록번호, 주소를 기재하되, 등기부상 소유자 표시와 일치하여야 한다.
- 신청인등란 : 잔존합유자의 성명 및 전화번호를 기재하고, 각자의 인장을 날인하되, 등기의무자는 그의 인감을 날인한다.

### ※ 첨부정보의 제공

- 첨부문서(등기원인증서)는 전자적으로 작성하고 이를 PDF 파일로 변환한다.
- 자격자대리인의 전자신청 시 스캔제출 허용 범위 : 등기신청의 진정성을 위하여 전자신청의 모든 첨부정보는 작성명의인의 인증서정보를 첨부하되, 예외적으로 부동산등기 전자신청 절차 등에 관한 업무처리지침(이하 예규) 제8조에서 정하는 첨부정보인 경우 자격자대리인은 원본을 교부받아 이를 확인하고 원본과 상위 없다는 취지의 부가정보와 자격자대리인의 개인인증서를 덧붙여 송신하는 것으로 갈음할 수 있다. 따라서 법원행정처장이 지정하는 금융기관이 근저당권자로서 근저당권설정등기를 전자신청하는 경우 근저당권설정계약서만 제8조의 예외가 인정되므로 그 외의 첨부정보(위임장, 국민



주택채권면제확인서, 공장증명서, 기계·기구목록 등)는 위 예규 제6조에 따라 작성자의 인증서정보(법인인 경우 전자증명서정보)를 함께 제공하여야 한다(부동산등기선례 제202507-3호, 2025. 7. 30. 부동산등기과-2565 질의 회답).

- 신탁등기를 신청하는 경우에는 부동산등기법 제81조제1항 각 호의 사항을 신탁원부 작성을 위한 정보로서 제공하여야 한다. 여러 개의 부동산에 관하여 1건의 신청정보로 일괄하여 신탁등기를 신청하는 경우에는 각 부동산별로 신탁원부 작성을 위한 정보를 제공하여야 한다(등기예규 제1799호).
- 종전 수탁자의 임무종료 및 새로운 수탁자의 선임을 증명하는 정보를 첨부정보로 제공하여야 한다.
- 수탁자 경질로 인하여 구수탁자가 등기의무자, 신수탁자가 등기권리자로서 소유권이전등기를 공동신청할 때 구 수탁자의 인감증명·등기필증·신 수탁자의 주소증명서면·수탁자 경질을 증명하는 서면 등을 첨부하여야 하는바, 이 경우 수탁자의 임무종료원인이 신탁행위에서 특별히 정한 사유가 아니라 구 수탁자가 위탁자 및 수익자의 승낙을 얻어 사임한 것이라면 수익자 및 위탁자의 승낙서(인감증명 포함)도 첨부하여야 한다(등기선례 7-401, 2002. 11. 28. 등기 3402-668 질의회답).
- 수탁자 경질을 신탁행위시 신탁계약의 특약에 정한 경우는 그 방법에 따른 신·구 수탁자의 사임서와 취임승낙서 및 선임서를 첨부제출한다.
- 등기필정보를 분실 또는 멸실한 경우나 등기필증을 보유한 자가 전자신청을 원하는 경우에는 전자확인서면제도를 이용하여야 한다.
- 첨부하여야 할 정보 중 “법인등기부정보 및 부동산등기부정보”와 같이 등기소에서 직접 확인할 수 있는 정보는 그 표시만 하고 첨부를 생략하며, 행정기관 연계할 첨부서면 입력 버튼을 선택하여 주민등록정보에 대한 행정정보 공동이용 사전 동의서를 작성하여야 한다. 따라서 “주민등록정보, 토지대장정보, 건축물대장정보, 거래계약신고필정보, 거래계약허가정보”는 행정정보공유센터에 연계요청을 하여 수신한 정보를 첨부한다.
- 신청인이 법인인 경우에는 그 대표자의 자격을 증명하는 정보를 첨부정보로서 등기소에 제공하여야 한다(부동산등기규칙 제46조 제1항 제4호).
- 인감증명 : 합유자 전원의 인감증명서를 첨부하여야 한다.

- 제3자의 동의, 허가 또는 승낙을 증명하는 서면, 즉 부동산이 농지인 경우에는 농지취득자격증명(시, 읍, 면사무소 발급), 토지거래허가구역인 경우에는 토지거래허가증(시, 군, 구청 발급) 등을 첨부하여야 한다.
- 등기필증이 등기필정보로 대체된 현행 제도 아래에서는 등기원인을 증명하는 서면을 가지고 등기필증을 작성할 필요가 없고 등기필증 작성을 위한 신청서 부분도 제출할 필요가 없다.

#### ※ 등록면허세

- 변경등기를 신청하는 경우에는 등록세비과세 규정이 없으므로 지방세법 제28조제1항제1호마목에 따라 6,000원의 등록면허세를 납부하여야 하고, 지방교육세로는 그 100분의20에 해당하는 1,200원을 납부하여야 한다. 하나의 신청서로 수개의 신탁원부를 변경하는 경우에는 매 신탁원부마다 등록면허세를 납부하여야 한다.

#### ※ 신청수수료

- 신탁변경등기의 신청수수료를 납부하여야 한다(등기예규 제1861호, 시행 2025. 08. 05.). 387면 참조

#### ※ 농어촌특별세

- 신탁으로 인한 소유권이전은 지방세법과 지방세특례제한법의 규정에 의한 형식적인 소유권의 취득·등기에 해당하므로 비과세 한다(농어촌특별세법 제4조 제8호와 동시행령 제4조 제3항).

#### ※ 등기완료통지서

- 전자신청에서는 등기가 완료되면 기존의 등기필증 대신 신청유형에 따라 등기필정보 또는 등기완료통지서를 교부한다.

## [첨부서면] 위임장

| 위 임 장                                                               |                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 부<br>동<br>산<br>의<br>표<br>시                                          | 서울특별시 서초구 서초동 100<br>대 1,400㎡<br>이 상                                                                                                            |
| 등기원인과 그 연월일                                                         | 20〇〇년 〇월 〇일 수탁자(합유자) 박병정 사망                                                                                                                     |
| 등 기 의 목 적                                                           | 소유권 변경                                                                                                                                          |
| 변 경 사 항                                                             | 등기명의인 “박병정 000000-00000000(서울시 서대문구 홍은로 4-1)”사망으로 잔존 합유자 “김갑을 000000-00000000(서울시 서대문구 홍제로 2)”와 “이을병 000000-00000000(서울특별시 서대문구 불광로 5)”로 소유권 변경 |
| 신청인<br>김갑을 ㉠<br>서울 서초구 서초로 111-22<br><br>이을병 ㉠<br>서울 서초구 서초로 100-22 | 법무사 정 인 구<br>서울 서초구 서초동 223-66<br>위 사람을 대리인으로 정하고 위 부동산에 대한 등기신청 및 취하에 관한 모든 행위를 위임한다. 또한 복대리인 선임을 허락한다.<br>20〇〇년 〇월 〇일                         |

주) 법인이 인감증명을 첨부하여야 할 때에는 등기소의 증명을 얻은 그 대표자의 인감을, 비법인 사단이나 재단인 경우에는 대표자(관리인)의 개인인감을 각 날인한다.

## 제4절 위탁자가 토지의 일부 지분을 신탁하여 수탁자와 공동소유가 된 경우 분할

### 가. 의 의

민법은 “물건이 지분에 의하여 수인의 소유로 된 때에는 공유로 한다.”라고 규정하고 있다(민법 제262조). “공유”란 조합이나 권리능력 없는 사단에 속하지 않는 수인이 어느 물건을 공동으로 소유하는 것을 말한다.

신탁법에 따른 신탁재산은 “대내외적으로 소유권이 수탁자에게 완전히 귀속되고, 위탁자와의 내부관계에서 그 소유권이 위탁자에게 유보되어 있는 것은 아니나, 같은 법에서는 수탁자는 누구의 명의로도 신탁재산을 고유재산으로 하거나 신탁재산에 관한 권리를 고유재산에 귀속시키지 못하며(신탁법 제34조제1항제1호), 신탁재산을 수탁자의 고유재산과 구별하여 관리(신탁법 제37조제1항)하도록 하는 등 신탁재산의 권리·의무관계에 관하여 수탁자의 고유재산과 구분하고 있어, 비록 신탁재산이 수탁자의 소유에 속한다 하더라도 그에 관한 권리관계를 수탁자의 고유재산과 마찬가지로 취급할 수는 없다(대법원 2015. 6. 11. 선고 2013두15262 판결례 및 법제처 2020. 5. 4. 회신 20-0008 해석례 참조).<sup>76)</sup>”고 한다.

“공유물분할”이라 함은 공유자간에 공유물을 나누는 것으로 공유관계의 소멸원인 중의 하나이다. 각 공유자는 원칙적으로 언제든지 공유물의 분할을 청구하여 공유 관계를 종료시킬 수 있다(민법 제268조 1항). 즉, 공유물 분할은 자유이다. 그러나 공유자 사이의 계약을 일정한 한도 내에서 분할의 자유를 제한하는 것은 인정된다.

76) 일반재산인 토지에 인접한 토지를 신탁법에 따라 담보신탁한 “위탁자”는 공유재산법 시행령 제38조제1항제4호의 “토지소유자”로 볼 수 있다(행정안전부 안전번호 21-0512, 회신일자2021-09-14).

분할은 전원의 협의에 의해서 하게 되는데 어떻게 정해도 된다. 현물을 분할 하든가 매각 대금의 분배 또는 한 사람이 현물을 받고 다른 사람은 그 가격의 일부를 받든가 해도 된다. 협의가 성립되지 않을 때는 법원에 분할을 청구할 수 가 있다.

민법 제268조가 규정하는 공유물의 분할은 공유자 상호간의 지분의 교환 또는 매매를 통하여 공유의 객체를 단독 소유권의 대상으로 하여 그 객체에 대한 공유관계를 해소하는 것을 말하므로 분할의 대상이 되는 것은 어디까지나 공유 물에 한한다(대법원 2002. 4. 12. 선고 2002다4580 판결).

공유자는 공유물에 대한 자기 소유 지분은 단독으로 처분할 수 있지만, 공유 물 전체를 처분하려면 공유자 전원의 동의가 있어야 한다. 공유자 1인이라도 반대하면 공유물 전부에 대한 처분은 불가능하다.

아래 등기선례를 사례로 하여 신탁재산의 분할등기를 해보기로 한다. 협의분 할의 경우 분할의 합의는 민법 제186조의 법률행위에 해당하므로 합의가 이루어졌다고 하여 곧 분할된 부분에 대한 단독소유권을 취득하는 것이 아니고 등기를 하여야 비로소 단독소유권을 취득하게 된다.

#### [등기선례 제목]

위탁자가 토지의 일부 지분을 신탁하여 수탁자와 공동소유가 된 경우 공유 물을 분할하여 일부는 공유로 나머지는 위탁자 단독소유로 하기 위한 등기 절차(등기선례 201003-1, 2010. 3. 19. 부동산등기과-569 질의회답)

#### [사례 내용]

위탁자 갑이 토지의 일부 지분을 을에게 신탁하여 지분이전등기와 신탁등기를 마친 상태에서 갑과 을이 그 토지를 A, B, C 3필지로 분할하여 그 중 A필지는 갑이 을에게 자신의 지분 중 일부를 이전하기로 하고, B, C필지는 갑의 단독소유로하기로 하는 공유물분할계약을 체결한 경우 등기절차.

## 나. 위 사례에 따른 등기절차

### (1) 개 설

① A필지에 대하여는 공유물분할을 원인으로 한 지분이전등기와 신탁재산의 처분에 의한 신탁등기를 동일한 신청서에 의하여 동시에 신청하여야 하고, 등기의 목적 란에는 “소유권이전 및 신탁재산의 처분에 의한 신탁”으로 기재하고 첨부서면은 일반적인 소유권이전등기절차에 따른 첨부서면 외에 신탁행위가 있었음을 증명하는 서면과 신탁원부를 첨부하여야 한다(등기선례 201003-1, 2010. 3. 19. 부동산등기과-569 질의회답).

② B, C필지에 대하여는 공유물분할을 원인으로 한 지분이전등기와 신탁재산의 처분으로 인한 신탁등기의 말소를 동일한 신청서에 의하여 동시에 신청하여야 하고, 등기의 목적 란에는 “소유권이전 및 신탁등기의 말소”로 기재하여야 하고, 이 경우에는 신탁해지증서 등 신탁재산의 귀속을 증명하는 서면을 첨부할 필요가 없다(등기선례 201003-1, 2010. 3. 19. 부동산등기과-569 질의회답).

③ 신탁재산 중 일부만을 처분한 경우에는 신탁변경등기를 동시에 하여야 한다. 이는 신탁재산이 아직 남아있으므로 변경등기도 함께 신청하도록 한 것이다.

### (2) 공유물분할등기

가) 1필의 공유지를 공유물분할등기하기 위하여는 먼저 토지의 분할절차를 밟은 후 그 토지대장에 의하여 분필등기를 하여야 하고, 공유물분할을 원인으로 한 소유권이전등기는 동시에 하지 않고도 각 분필등기 된 부동산별로 각각 독립하여 공동(등기권리자와 등기의무자)신청할 수 있다(제정 1984. 03. 21 등기에규 제514호).

나) 공유물분할협약에 의하여 분할된 각 부동산의 소유권이전등기는 일반원칙에 따라 공동신청에 의해야 한다. 즉, 지분이전등기는 당해 부동산의 소유권을 취득하는 종전 공유자와 공유지분을 잃는 종전 공유자의 공동신청에 의한다. 공유물분할 대상인 모든 부동산에 대하여 모든 공유자가 등기권리자 또는 등기의무자로서 한꺼번에 공유물분할에 따른 등기를 신청해야 하는 것은 아니다. 즉, 단독소유권을 취득하게 되는 공유자마다 자기의 소유로 되는 부동산에 대하여

공동신청 또는 신청을 갈음하는 판결에 의하여 등기를 하게 된다. 그러므로 등기가 신청되지 아니한 분할된 부동산은 종전과 같이 공유로 남아 있을 수밖에 없다. 예컨대 갑, 을, 병이 공유인 부동산 A를 B,C,D로 분할하여 각각 단독소유로 하기로 한 경우, B에 관하여 갑만이 등기신청을 한 경우에는 갑이 소유권을 취득한 B부동산만 갑 단독 명의로 등기가 경료되고, 나머지 C,D 부동산은 여전히 갑, 을, 병의 공유로 남게 된다. 그렇게 되면 갑이 분할로 인하여 단독소유권을 취득한 B 부동산 외에는 여전히 갑이 등기부상 공유자로 남게 되어 거래의 안전을 위협할 가능성도 있으나 현행 등기제도하에서는 불가피하다.<sup>77)</sup>

다) 1필의 공유지를 각 공유자의 지분에 따라 토지의 분할절차를 밟은 후 그 토지대장에 의하여 분필등기를 한 경우, 분필된 각 토지를 공유자의 단독소유로 하기 위하여는 공유자 전원 사이에 공유물분할의 협의 또는 공유물분할을 명한 판결에 의하여 공유지분이전등기를 신청하여야 한다. 또한, 분필등기시에는 현재 효력있는 각 공유자의 지분은 그대로 전사하게 되는 바, 분필등기로 인하여 각 토지의 면적과 공유자의 지분비율의 분모가 다르게 된 경우에도 등기관이 직권으로 공유자의 지분비율의 분모를 토지의 면적과 동일하게 경정할 수 없다(등기선례 제7-237호, 2003. 11. 25. 부등 3402-643 질의회답).

### (3) 신청인 등

공유물에 대한 분할등기가 마쳐진 후 공유물분할협의를 의한 소유권이전등기는 특정 부동산에 대하여 소유권을 취득하려는 공유자가 등기관리자, 다른 공유자(공유지분을 잃는 종전 공유자)가 등기의무자가 되어 지분이전등기를 공동으로 신청하여야 한다. 다만, 공유자들 간에 분할에 관한 협의가 되지 않아서 판결을 받은 경우에는 승소한 등기관리자 또는 등기의무자가 단독으로 등기를 신청할 수 있으므로, 공유물분할판결의 원고 또는 피고 모두 단독소유권을 취득한 부분에 대하여 각자가 승소한 등기관리자로서 단독으로 상대방의 지분을 이전받는 등기신청을 할 수 있을 것이다(등기선례 제201309-2호, 2013. 9. 11. 부동산등기과-2053 질의회답).

77) 법원행정처 부동산등기실무Ⅱ 327면

(4) 공유자의 지분을 이전하는 경우 지분 기재방법(등기예규 제1313호)

1) 공유자인 갑의 지분을 전부 이전하는 경우등기의 목적은 "갑지분 전부이전"으로 기재한다.

2) 공유자인 갑의 지분을 일부 이전하는 경우 : 등기의 목적은 "갑지분 ○분의 ○중 일부(○분의 ○)이전"으로 기재하되, 이전하는 지분은 부동산 전체에 대한 지분을 명시하여 괄호안에 기재하여야 한다.

< 예 시 >

갑지분 2분의 1중 2분의 1을 을이 이전받는 경우 : "갑지분 2분의 1중 일부(4분의1)이전"

3) 같은 순위번호에 성명이 같은 공유자가 있는 경우

같은 순위번호에 있는 성명이 같은 공유자들 중 일부 공유자만이 그 지분 전부 또는 일부를 이전하는 경우에는 등기목적에 그 공유자를 특정할 수 있도록 다음 예시와 같이 해당 공유자의 주소를 괄호 안에 기록하여야 한다.

< 예 시 > : "1번 홍길동지분 전부이전(갑구1번 홍길동의 주소 서울특별시 서초구 서초동 12)"

4) 공유자 지분의 기재방법

공유자의 지분이전 등기시 각 공유자의 지분은 이전받는 지분을 기재하되, "공유자 지분 ○분의 ○"과 같이 부동산 전체에 대한 지분을 기재한다. 다만 수인의 공유자로부터 지분 일부씩을 이전받는 경우에는 이를 합산하여 기재한다.

< 예 시 >

1. 갑지분 5분의 4중 2분의 1을 을이 이전받는 경우 : "공유자 지분 5분의 2"

2. 갑지분 5분의 2중 2분의 1과 을지분 5분의 1중 2분의 1을 정이 이전받는 경우 : "공유자 지분 10분의 3"



## 다. 분할의 방법

### (1) 개 설

공유물분할은 현물분할을 원칙으로 하고, 대금분할과 가격배상의 방법을 인정하고 있다. 공유물분할의 가장 일반적인 것으로 공유물을 현물 그대로 여러 개로 분할하여(예를 들면 공유 토지를 분필하여) 각 공유자의 단독소유로 하는 경우이다.

“대금분할”의 방법은 공유물을 제3자에게 매각하여 그 대금을 분할하는 방법을 말한다. 이때 각 공유자는 대금채권을 지분의 비율에 따라 분할취득하는 것이 원칙이다.

“가격배상”의 방법은 공유물에 대해 공유자의 1인 또는 일부 수인이 다른 공유자의 지분전부를 취득하여 그 공유물을 단독 또는 여러 사람의 공유로 하고 다른 공유자에게 그 지분에 상당하는 대가를 보상하는 방법이다. 예컨대 갑·을·병이 공유하는 A 부동산을 을·병에 대하여는 가격배상을 하고, 해당부동산을 갑의 단독소유로 하는 공유물분할이 그 전형적인 경우이다.

공유물분할은 일반적으로 분할에 의하여 단독소유권을 취득하는 것을 목적으로 하는 것이므로, 공유물분할의 협의가 성립하거나 공유물분할의 판결이 확정되면 그 취지에 따라 먼저 토지대장의 분필절차를 밟은 후 그 토지대장에 의하여 분필등기를 해야 한다.

### (2) 공유자 전원의 협의

공유물분할은 공유자간의 협의분할을 우선으로 한다. 협의에 의한 공유물분할은 공유자 전원이 참여하여야 하고 협의불성립시에는 강제분할인 재판상 분할을 인정하고 있다(민법 제269조 1항).

분할청구는 공유자 각자가 할 수 있으나, 분할은 협의에 의한 경우이건 재판에 의한 경우이건 공유자 전원이 참가해야 한다. 공유자의 일부를 제외하고 분할절차를 진행하면 그 분할은 효력이 없다. 따라서 공유자 중 1인이 위 분할에 협력하지 않는다면 나머지 공유자들은 공유물분할의 소를 제기하여 재판상 분할한 후 공유물분할을 원인으로 한 소유권이전등기를 신청을 하여야 한다(등기

선례5-388, 1996. 12. 11. 등기 3402-954 질의회답).

공유자 이외의 자는 공유물분할에 참가할 수 없다. 등기선례는 “A, B 토지는 갑과 을, C 토지는 갑과 병의 공유로 되어 있는 3필지의 토지의 경우, 공유물분할은 각 공유자들이 공유관계를 종료시키려는 것이므로(민법 제268조, 제269조) 토지 A, B의 공유자가 아닌 병과 토지 C의 공유자가 아닌 을을 포함한 3인의 합의에 의하여 토지 A, B는 을과 병의 공유로, 토지 C는 갑의 단독소유로 하는 공유물분할등기는 신청할 수 없으며, 이 경우에는 매매 등의 방법으로 3필지의 공유자가 동일하게 된 경우 공유물분할을 원인으로 소유권이전등기를 신청할 수 있다(등기선례 7-235, 2003. 3. 12. 부등 3402-163 질의회답).”고 하였다.

### (3) 공유자의 지분비율에 따르지 않은 공유물분할

합의에 의한 공유물분할은 언제나 공유자 전원이 분할절차에 참여하여 합의하여야 하지만, 반드시 원래의 지분비율에 따라서 분할하여야 하는 것은 아니므로, 당초의 자기지분비율을 초과하여 이루어진 공유물 분할을 원인으로 한 이전등기의 신청도 가능하다(등기선례2-344, 1987.11.30 등기 제682호). 따라서 갑과 을이 공유하는 2필의 부동산을 갑과 을이 1필씩 각각 단독으로 소유하기로 하는 공유물분할 뿐만 아니라(등기예규 제461호), 일부 토지는 일부 공유자의 단독소유로 나머지는 공유로 할 수도 있다(등기예규 제346호).

등기선례는 “갑, 을, 병이 각 50/100, 30/100, 20/100의 지분씩 소유하고 있는 토지(면적 : 100㎡)를 ①토지(면적 : 40㎡)와 ②토지(면적 : 60㎡)로 분할한 후, ①의 토지는 갑의 소유로 하고, ②의 토지는 을과 병이 각 35/60, 25/60의 지분씩을 소유하기로 하는 내용의 공유물분할계약을 체결하였다면, ②의 토지에 대하여는 공유물분할을 원인으로 하여 갑의 지분에 대한 을, 병 명의로의 각 공유지분이전등기(갑의 지분 중 17/60은 을 명의로, 13/60은 병 명의로의 각 공유지분이전등기)를 신청할 수 있을 것이고, 그에 따른 등기가 경료되면 등기부상 을과 병의 각 공유지분은 35/60, 25/60로 표시된다(등기선례6-284, 1999. 3. 2. 등기 3402-198 질의회답).”고 하였다.

#### (4) 미성년인 자(子)의 공유부동산

미성년자인 자 2인의 공유부동산에 관하여 공유물분할계약을 하는 경우(미성년자인 자 1인에 관한 특별대리인의 선임이 필요하다) 특별대리인을 선임하여야 한다(등기예규 제1088호). 이 경우는 “이해상반행위”에 해당하기 때문이다.

### 라. 취득세(등록면허세) · 지방교육세 등

#### (1) 취득세

신탁의 종료로 인하여 수탁자로부터 위탁자에게 신탁재산을 이전하는 경우에는 취득세를 부과하지 아니하나(지방세법 제9조제3항), 종전 공유지분을 초과하는 면적에 대하여는 취득세를 납부하여야 한다(등기선례5-891).

#### (2) 등록면허세

신탁재산이 아닌 경우 원칙적으로 공유물분할의 경우는 분할로 인하여 받은 부동산 가액의 1000분의 3에 해당하는 등록면허세를 납부하여야 하고(지방세법 제28조), 지방교육세는 등록면허세액의 100분의 20에 해당하는 금액을 납부하여야 하나, 신탁종료로 인한 권리귀속을 원인으로 위탁자에게 소유권을 이전하는 경우에는 등록면허세는 면제된다(등기선례 200410 -1, 2004. 10. 4. 부등 3402-496 질의회답). 신탁말소부분 : 매1건 당 6,000원의 등록면허세를 납부한다.

#### (3) 국민주택채권매입

공유물분할로 인한 소유권이전등기신청시 공유지분비율에 따라 공유물분할등기를 신청하는 경우에는 국민주택채권의 매입의무가 면제되나(등기선례 4-937), 종전 공유지분을 초과하는 면적에 대하여는 국민주택채권을 매입하여야 한다(등기선례5-891).

#### (4) 인지세 납부

공유자들이 각자의 공유지분비율에 따라서 공유물분할등기를 신청할 경우에

원인증서로 제출되는 공유물분할계약서는, 대가성 있는 소유권이전에 관한 증서로 볼 수 없으므로 인지세법에서 정하는 인지를 첨부할 필요가 없다(등기선례 7-552, 2003. 3. 31. 부등 3402-186 질의회답).

(5) 등기신청 수수료

가) 소유권이전등기와 동시에 신탁등기말소를 하는 경우 : 소유권이전등기의 신청수수료 이외에 신탁등기의 변경, 말소등기 등 신탁관련 기타 등기의 신청수료를 별도로 납부하여야 한다.

[별표] 부동산신탁등기수수료(개정 2025.8.5. 등기예규 제1861호)

| 등 기 목 적 등 |                                | 수수료     |         |
|-----------|--------------------------------|---------|---------|
|           |                                | 서면방문신청  | 전자표준 신청 |
| 소유권이전등기   |                                | 18,000원 | 15,000원 |
| 신탁등기      | 가. 신탁등기                        | 8,000원  | 6,000원  |
|           | 나. 신탁등기의 변경, 말소등기 등 신탁관련 기타 등기 | 4,000원  | 3,000원  |

나) 등기신청수수료의 납부의무자 : 등기신청수수료는 등기신청인이 이를 납부하여야 하되, 등기권리자와 등기의무자의 공동신청에 의하는 경우에는 등기권리자가 이를 납부하여야 한다(등기예규 제1861호, 시행 2025.08.05.).

마) 수개의 부동산에 관한 등기신청을 일괄하여 하나의 신청서(촉탁서를 포함한다. 이하 같다)로써 하는 경우 : 이 경우에는 등기의 목적에 따른 소정의 수수료액에 신청 대상이 되는 부동산 개수를 곱한 금액을 등기신청수수료로 납부하여야 한다.

[서식] 공유물분할(협의분할, 위 사례 ①에 대한 등기)

|                                      |                  |                                                                   |                      |                   |
|--------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 공유물분할로 인한 소유권이전 및 신탁재산의<br>처분에 의한 신탁 |                  |                                                                   |                      |                   |
| 접 수                                  | 년 월 일            | 처리인                                                               | 등기관확인                | 각종통지              |
|                                      | 제 호              |                                                                   |                      |                   |
| 부동산의 표시                              |                  |                                                                   |                      |                   |
| 서울시 서초구 서초동 123-5<br>대 350㎡<br>이 상   |                  |                                                                   |                      |                   |
| 등기원인과 그 연월일                          |                  | 20〇〇년 〇월 〇일 공유물 분할                                                |                      |                   |
| 등 기 의 목 적                            |                  | 소유권이전 및 신탁재산의 처분에 의한 신탁                                           |                      |                   |
| 이 전 할 지 분                            |                  | 갑구 〇번 〇〇신탁지분 2분의 1 중 일부(4분의 1)이전                                  |                      |                   |
| 변 경 할 사 항                            |                  | 20〇〇년 〇월 〇일 접수 제1234호 신탁원부(제5634호)<br>수탁자 서울〇〇신탁 주식회사 지분 4분3으로 변경 |                      |                   |
| 구 분                                  | 성 명<br>(상호·명칭)   | 주민등록번호<br>(등기용등록번호)                                               | 주 소(소 재 지)           | 지 분<br>(개인별)      |
| 등<br>기<br>의<br>무<br>자                | 〇〇신탁(주)<br>(수탁자) | 000000-000000                                                     | 서울 서초구 서초로00길<br>234 | 공유자의<br>지분<br>1/2 |
| 등<br>기<br>권<br>리<br>자                | 김 위 탁<br>(위탁자)   | 000000-000000                                                     | 서울 서초구 서초로00길<br>345 | 이전할지<br>분<br>1/4  |

| 시가표준액 및 국민주택채권매입금액                                                        |                                                                                                                       |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 부동산 표시                                                                    | 부동산별<br>시가표준액                                                                                                         | 부동산별 국민주택채권매입금액                                 |
| 1. 토 지                                                                    | 금                      원                                                                                              | 금                      원                        |
| 2.                                                                        | 금                      원                                                                                              | 금                      원                        |
| 국 민 주 택 채 권 매 입 총 액                                                       |                                                                                                                       | 채권 매입면제(주택도시기금법 시행령<br>별표1 제8조 제2항 관련 부표15호 가.) |
| 국 민 주 택 채 권 발 행 번 호                                                       |                                                                                                                       |                                                 |
| 취득세(등록면허세) 금 6,000원                                                       |                                                                                                                       | 지방교육세    금    1,200원                            |
|                                                                           |                                                                                                                       | 농어촌특별세    금            원                        |
| 세 액 합 계                                                                   |                                                                                                                       | 금 7,200원                                        |
| 등 기 신 청 수 수 료                                                             |                                                                                                                       | 금4,000원(이품의 경우)                                 |
|                                                                           |                                                                                                                       | 은행수납번호 :                                        |
| 등기의무자의 등기필 정보                                                             |                                                                                                                       |                                                 |
| 부동산 고유번호                                                                  | 1102-2006-002095                                                                                                      |                                                 |
| 성명(명칭)                                                                    | 일련번호                                                                                                                  | 비밀번호                                            |
|                                                                           | Q77C-L07I-35J5                                                                                                        | 40-4636                                         |
| 첨 부 서 면                                                                   |                                                                                                                       |                                                 |
| 1. 신탁원부                                                                   | 1통                                                                                                                    | 1. 인감증명서                      1통                |
| 1. 토지대장                                                                   | 1통                                                                                                                    | 1. 취득세(등록면허세) 영수필확인서1통                          |
| 1. 공유물분할계약서                                                               | 1통                                                                                                                    | 1. 위 임 장                          1통            |
| 1. 법인등기부등본                                                                | 1통                                                                                                                    |                                                 |
| 1. 주민등록등본                                                                 | 1통                                                                                                                    |                                                 |
| 20〇〇년 〇월 〇일                                                               |                                                                                                                       |                                                 |
| 위 신청인                                      ① (전 화:                      ) |                                                                                                                       |                                                 |
| (또는) 위 대리인 법무사 정 인 구 ① (전 화:                      )                       |                                                                                                                       |                                                 |
| 서울 서초구 서초로223길 66                                                         |                                                                                                                       |                                                 |
| 서울중앙 지방법원            서초 등기소    귀 중                                        |                                                                                                                       |                                                 |
| 알림서비스<br>(선택)                                                             | 등기접수 및 처리결과에 대한 문자 수신에 동의합니다. (□동의   □미동의)<br>(성명                                      휴대전화번호:                      ) |                                                 |

- 신청서 작성요령 -

1. 부동산표시란에 2개 이상의 부동산을 기재하는 경우에는 부동산의 일련번호를 기재하여야 합니다.
2. 신청인란등 해당란에 기재할 여백이 없을 경우에는 별지를 이용합니다.

※ 이 신청서는 위탁자 갑이 토지의 일부 지분을 을에게 신탁하여 지분이전등기와 신탁등기를 마친 상태에서 갑과 을이 그 토지를 A, B, C 3필지로 분할하여 그 중 A필지는 갑이 을에게 자신의 지분 중 일부를 이전하는 공유물분할등기 신청사례이다.

※ 부동산등기법 개정(미래등기시스템 오픈에 따른 부동산등기법 개정)

- 관할 등기소가 다른 여러 개의 부동산과 관련하여 등기목적과 등기원인이 동일하거나 대법원규칙으로 정하는 등기신청을 할 수 있다(부등법 제7조의2).
- 신청정보의 입력 : 신청정보는 "인터넷등기전자신청" 시스템이 안내하는 순서에 따라 입력하여야 한다. 신청서에는 부동산등기규칙 제43조의 신청정보의 내용과 관련 법조항에서 요구하는 신청정보를 등기소에 제공하여야 한다.
- 부동산의 표시란 : 공유물분할등기를 하고자 하는 부동산을 기재하되, 등기부상 부동산의 표시와 일치하여야 한다. 만일 등기부와 토지대장의 부동산표시가 다른 때에는 먼저 부동산표시변경(또는 경정)등기를 하여야 한다.
- 등기원인과 그 연월일란 : 등기원인은 "공유물분할"로, 연월일은 공유물분할계약서상 계약일을 기재한다.
- 등기의 목적란 : "신탁재산처분에 의한 소유권 이전 및 신탁등기말소"로 기재한다.
- 공유자 지분 이전하는 경우 : 398면 참조
- 이전할 지분란 : 공유물분할로 인하여 지분을 이전하여 주는 자의 성명을 표시하여 "○○○지분 전부이전"으로 기재한다.
- 등기의무자란 : 공유물분할계약에 의하여 자기의 지분을 이전하여 주는 자의 성명, 주민등록번호, 주소를 기재하되, 등기부상 공유자 표시와 일치하여야 한다. 그러나 그 자가 법인인 경우에는 상호(명칭), 본점(주사무소 소재지), 등기용등록번호를 기재하고, 법인이 아닌 사단이나 재단인 경우에는 상호(명칭), 본점(주사무소 소재지), 등기용등록번호 및 대표자(관리인)의 성명, 주민등록번호, 주소를 각 기재한다.
- 등기권리자란 : 공유물분할계약에 의하여 다른 공유자의 지분을 취득하는 자를 기재하는 난으로, 그 기재방법은 등기의무자란과 같다.

### ※ 첨부정보의 제공

- "인터넷등기전자신청"시 신청정보와 첨부정보를 등기소에 제공하여야 한다.
- 첨부문서(등기원인증서)는 전자적으로 작성하고 이를 PDF 파일로 변환한다.
- 자격자대리인의 전자신청 시 스캔제출 허용 범위 : 등기신청의 진정성을 위하여 전자신청의 모든 첨부정보는 작성명의인의 인증서정보를 첨부하되, 예외적으로 부동산등기 전자신청 절차 등에 관한 업무처리지침(이하 예규) 제8조에서 정하는 첨부정보인 경우 자격자대리인은 원본을 교부받아 이를 확인하고 원본과 상위 없다는 취지의 부가정보와 자격자대리인의 개인인증서를 덧붙여 송신하는 것으로 갈음할 수 있다. 따라서 법원행정처장이 지정하는 금융기관이 근저당권자로서 근저당권설정등기를 전자신청하는 경우 근저당권설정계약서만 제8조의 예외가 인정되므로 그 외의 첨부정보(위임장, 국민주택채권면제확인서, 공장증명서, 기계·기구목록 등)는 위 예규 제6조에 따라 작성자의 인증서정보(법인인 경우 전자증명서정보)를 함께 제공하여야 한다(부동산등기선례 제202507-3호, 2025. 7. 30. 부동산등기과-2565 질의회답).
- 등기필정보를 분실한 경우나 기타 등기필정보를 제공할 수 없는 경우에 전자신청을 하기 위해서는 전자확인서면제도를 이용해야 한다.
- 첨부하여야 할 정보 중 “법인등기부정보 및 부동산등기부정보”와 같이 등기소에서 직접 확인할 수 있는 정보는 그 표시만 하고 첨부를 생략하며, 행정기관 연계할 첨부서면 입력 버튼을 선택하여 주민등록정보에 대한 행정정보 공동이용 사전 동의서를 작성하여야 한다. 따라서 “주민등록정보, 토지대장정보, 건축물대장정보, 거래계약신고필정보, 거래계약허가정보”는 행정정보공유센터에 연계요청을 하여 수신한 정보를 첨부한다.
- 점인 : 공유물분할계약에 따른 소유권이전등기를 신청하는 경우에도 부동산의 소재지를 관할하는 시장·구청장·군수 또는 그 권한의 위임을 받은 자의 점인을 받은 공유물분할계약서(점인받을 계약서 3부를 제출)를 제출하여야 한다(등기선례 제3-553호, 90.10.8. 등기 제1968호). 점인을 받으면 점인한 계약서 1부만을 돌려준다.
- 토지거래허가구역 안의 토지에 관한 소유권, 지상권을 대가를 받고 이전 또는 설정하는 계약을 체결할 때에는 토지거래허가를 받아야 한다(부동산 거래



신고 등에 관한 법률 제11조제1항). 따라서 공유물분할로 인한 소유권이전등기를 신청하는 경우에는 그 공유지분의 이전에 대한 대가관계가 있는지 여부(예컨대 공유지분 이전 이외에 추가로 금전보상을 한다면 대가관계가 있다고 볼 수 있다)에 따라 토지거래계약에 대한 허가 요부가 결정된다(등기선례 4-431). 규제대상면적을 초과하는 토지를 분할하여 양도함으로써 나머지 토지의 면적이 규제대상면적 미만으로 된 경우에도 그 나머지 토지에 대한 최초의 거래에 한하여서는 토지거래허가를 받아야 한다(동법 제21조의 3, 동법 시행령 제25조 제4항, 등기선례3-559, 92.9.24. 등기 제2033호). 학교법인이 공유자 중 1인과 공유물분할을 하거나 재단법인 또는 공익법인이 기본재산에 관하여 공유물분할을 하고 이를 원인으로 하여 소유권이전등기를 신청하는 경우에는 주무관청의 허가를 받아야 한다(등기예규 886호, 887호).

○ 농지취득자격증명 : 공유물분할 대상 부동산이 농지인 경우에는 취득하는 면적이 공유지분 비율에 의한 면적과 같은지에 관계없이 농지취득자격증명을 첨부할 필요가 없다(등기선례6-562). 따라서 종중이 자연인과 공유하고 있는 수필지의 농지를 공유물분할하는 경우에도 농지취득자격증명을 제출하지 않고 신청할 수 있다(등기선례6-573).

○ 인감증명을 제출하여야 하는 자가 공인인증서정보(인감증명을 제출하여야 하는 자가 법인인 경우에는 '전자증명서정보'를 말한다)를 송신한 때에는 인감증명서정보의 송신을 요하지 않는다.

※ 국민주택채권매입 : 401면 참조

○ 부동산이 2개 이상인 경우에는 각 부동산별로 시가표준액 및 국민주택채권 매입금액을 기재한 다음 국민주택채권 매입총액을 기재한다.

※ 인지세 납부 : 401면 참조

※ 취득세(등록면허세)·지방교육세 등 : 401면 참조

※ 등기신청수수료 : 402면 참조

※ 등기완료통지서

○ 전자신청에서는 등기가 완료되면 기존의 등기필증 대신 신청유형에 따라 등기필정보 또는 등기완료통지서를 교부한다.

[서식] 공유물분할계약서

**공유물분할계약서**

공유자 김수길(갑, 위탁자)과 서울부동산 신탁 주식회사(을, 수탁자)은 그 공동소유인 아래 표시의 부동산을 A, B, C 3필지로 분할하여 그 중 A필지는 갑이 을에게 자신의 지분 중 일부를 이전하기로 하고, B, C필지는 갑의 단독 소유로 하기로 한다.

부동산의 표시

서울 서초구 서초동 123-5  
대 350m<sup>2</sup>

위의 사실을 명확히 하고 이를 증명하기 위하여 계약서 2통을 작성하고 각자 기명 날인하여 1통씩 보관한다.

20〇〇년 0 월 0 일

(갑) 김 위 탁 (000000-000000) (인)

서울 서초구 서초로00길 345

(을) 서울부동산 신탁 주식회사 (000000-000000) (인)

서울 서초구 서초로00길 234

※ 공유자의 공유지분비율에 따른 공유물분할계약서 : 공유자들이 각자의 공유 지분비율에 따라서 공유물분할등기를 신청할 경우에 원인증서로 제출되는 공유물분할계약서는, 대가성 있는 소유권이전에 관한 증서로 볼 수 없으므로 인지세법에서 정하는 인지를 첨부할 필요가 없다(등기선례 7-552, 2003. 3. 31. 부등 3402-186 질의회답).

[서식] 위임장

|                                                                                                              |                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 위 임 장                                                                                                        |                                                                                                                                             |
| 부<br>동<br>산<br>의<br><br>표<br>시                                                                               | 서울시 서초구 서초동 123-5<br>대 350㎡<br>이 상                                                                                                          |
| 등기원인과 그<br>연월일                                                                                               | 20〇〇년 〇월 〇일 공유물 분할                                                                                                                          |
| 등 기 의 목 적                                                                                                    | 소유권이전 및 신탁재산의 처분에 의한 신탁                                                                                                                     |
| 이 전 할 지 분                                                                                                    | 갑구 〇번 〇〇신탁지분 2분의 1 중 일부(4분의 1)이<br>전                                                                                                        |
| 변 경 할 사 항                                                                                                    | 20〇〇년 〇월 〇일 접수 제1234호 신탁원부(제5634<br>호) 수탁자 서울〇〇신탁 주식회사 지분 4분3으로 변<br>경                                                                      |
| 위 임 인                                                                                                        |                                                                                                                                             |
| 대 리 인                                                                                                        |                                                                                                                                             |
| 등기의무자<br>서울부동산 신탁주식회사<br>서울 서초구 서초로00길 500<br>대표이사<br>홍길동 (인)<br><br>등기권리자<br>김 위 탁 (인)<br>서울 서초구 서초로00길 345 | 법무사 김 민 수 (인)<br>서울 서초구 서초로00길 456<br><br>위 사람을 대리인으로 정하고 위 부<br>동산등기신청 및 취하에 관한 모든 행<br>위를 위임한다.<br>또한 복대리인 선임을 허락한다.<br><br>20〇〇년 0 월 0 일 |

## 제6절 분필의 등기

### 1. 개 설

“토지의 분필”이란 지적공부에 등록된 1필지를 2필지 이상으로 나누어 등록하는 것을 말한다. 토지의 일부를 타인에게 매도하거나 1필의 토지를 상속인의 수에 따라서 분할할 때 분필의 필요가 발생한다. 신탁의 등기가 되어 있는 부동산에 대하여도 신탁목적에 반하지 않는 한 분필의 등기를 할 수 있다(등기예규 제1799호).

### 2. 분필등기신청절차

#### 가. 개 설

1) 토지등기부에는 분필등기가 되어 있더라도 지적법상의 토지분할절차를 거치지 아니하여 토지대장에는 분할등록이 되어 있지 않은 경우에는 토지분할의 효과가 발생할 수는 없는 것이므로 결국 그러한 분필등기는 무효라고 할 것인바, 그러한 분필등기 후에 소유권이전등기가 되어 있는 경우에 토지등기부를 토지대장과 일치시키기 위해서는 위 소유권이전등기 및 토지분필등기를 차례로 말소하여야 할 것이다(등기선례6-397, 2001. 1. 19. 등기 3402-47 질의회답).

2) 토지의 분필이 있는 경우에는 그 토지 소유권의 등기명의인은 그 사실이 있는 때부터 1개월 이내에 그 등기를 신청하여야 하고(부동산등기법 제35조), 분필을 하려고 하는 자는 분필 후의 지적의 측량도를 첨부하여 신청하여야 한다. 예를 들어 ○○구 ○○동 ○번지의 토지를 셋으로 분할한다면 ○번지의 1, ○번지의 2, ○번지의 3이라는 지번의 토지가 각각 1필의 토지로서 독립하여 등기부에 기재되고 각 등기용지의 표시란에 어느 토지에서 분할하여 이전하였는

가 하는 것이 기재된다.

3) 공유토지라고 하더라도 토지대장상 분할되어 있다면 공유자 전원의 동의가 없어도 분필등기가 가능하다(등기선례5-99, 1996. 11. 27. 등기 3402-895 질의회답).

4) 1필의 토지의 일부에 대하여 소유권이전등기절차의 이행을 명한 확정판결에 의한 등기를 하기 위하여는 먼저 지적법 제17조 및 동법 시행규칙 제20조의 규정에 의하여 분할신청을 하여 지적공부에 분필등록을 한 다음 분필등기의 대위신청 및 위 판결에 따른 소유권이전등기를 하여야 하므로 이 면적의 비율에 따른 지분이전등기는 할 수가 없다(등기선례4-521, 1994. 3. 21. 등기 3402 - 230 질의회답).

5) 공유물분할계약서에 분필 후 실제 공유물분할의 대상이 되는 필지만 기재하여 소유권이전등기신청을 할 수 있는지 여부(적극) : 공유물분할은 공유물에 대하여 공유자 전원이 협의하였다면 현물분할은 물론, 일부 공유자에 대하여는 현물분할을 하고 분할을 원하지 않는 나머지 공유자는 공유로 남게 하는 방법, 공유물을 공유자 중의 1인의 단독소유 또는 여러 사람의 공유로 하고 다른 공유자에 대한 가액배상에 의한 분할도 가능하다. 또한 분필등기 후 공유물분할을 원인으로 하는 소유권이전등기는 동시에 하지 않고도 각각 독립하여 신청할 수 있으므로, 갑과 을이 공유하고 있던 하나의 부동산을 ㄱ, ㄴ으로 분할한 후 ㄱ필지는 그대로 두고, ㄴ필지만 갑과 을이 공유물분할계약서를 작성하여 갑의 단독소유로 하는 경우, 공유물분할계약서에 실제 공유물분할의 대상이 되는 ㄴ필지만 기재되어 있다 하더라도 등기관은 다른 각하사유가 없는 한 신청된 등기를 수리하여야 한다(부동산등기선례 제202509-5호, 2025. 9. 17. 부동산등기과-3122 질의회답).

## 나. 신청정보 및 첨부정보의 제공

### (1) 개 설

1필의 토지의 일부에 지상권·전세권·임차권이나 승역지(편익제공자)의 일부에 관하여 하는 지역권의 등기가 있는 경우에 분필등기를 신청할 때에는 권리가 존

속할 토지의 표시에 관한 정보를 신청정보의 내용으로 등기소에 제공하고, 이에 관한 권리자의 확인이 있음을 증명하는 정보를 첨부정보로서 등기소에 제공하여야 한다(부동산등기규칙 제74조 전단). 이 경우 그 권리가 토지의 일부에 존속할 때에는 그 토지부분에 관한 정보도 신청정보의 내용으로 등기소에 제공하고, 그 부분을 표시한 지적도를 첨부정보로서 등기소에 제공하여야 한다(동규칙 제74조 후단).

## (2) 첨부서면

분할사유가 기재된 분할 전의 토지(임야)대장등본과 분할되어 나간 토지(임야)대장등본을 각 1통씩 첨부한다.

분할되어 나간 토지나 분할 후의 토지에 대하여 소유권 이외 권리의 등기명의인의 소멸 승낙이 있는 경우에는 그 소멸승낙서와 인감증명서, 분할 전 토지의 일부에 존속하던 지상권, 지역권, 전세권, 임차권이 분할 후 특정 토지에만 존속하게 되는 경우에는 이를 증명하는 권리자의 서면(예: 권리자의 확인서 및 인감증명)을 첨부하여야 하며, 특히 분할 후 토지의 일부에만 존속하는 경우에는 그 부분을 표시한 도면을 첨부하여야 한다.

## (3) 등록면허세

분필의 경우 매1건당 6,000원의 등록면허세를 납부하여야 하고, 지방교육세는 등록면허세액의 100분의 20에 해당하는 금액을 납부하여야 한다.

지방세법에서 부동산등기시 등록면허세를 부과하지 아니하는 경우는 “행정구역의 변경, 주민등록번호의 변경, 지적(地籍) 소관청의 지번 변경, 계량단위의 변경, 등록 담당 공무원의 착오 및 이와 유사한 사유로 인한 등록으로서 주소, 성명, 주민등록번호, 지번, 계량단위 등의 단순한 표시변경·회복 또는 경정등기”가 있다(지방세법 제26조제2항).

## (4) 신청수수료

가) 등기신청수수료는 등기신청인이 이를 납부하여야 하되, 등기권리자와 등

기의무자의 공동신청에 의하는 경우에는 등기관리자가 이를 납부하여야 한다(등기예규 제1861호, 시행 2025.08.05.).

나) 신탁등기의 말소·변경등기의 원칙적인 등기신청수수료의 납부의무자는 등기신청인인 수탁자이다(부동산등기선례 제202509-2호, 2025. 9. 11. 부동산등기과-3076 질의회답).

[별표] 부동산신탁등기수수료(개정 2025.8.5. 등기예규 제1861호)

| 등 기 목 적 등 |                                | 수수료     |         |
|-----------|--------------------------------|---------|---------|
|           |                                | 서면방문신청  | 전자표준 신청 |
| 소유권이전등기   |                                | 18,000원 | 15,000원 |
| 신탁등기      | 가. 신탁등기                        | 8,000원  | 6,000원  |
|           | 나. 신탁등기의 변경, 말소등기 등 신탁관련 기타 등기 | 4,000원  | 3,000원  |

다) 수개의 부동산에 관한 등기신청을 일괄하여 하나의 신청서(촉탁서를 포함한다. 이하 같다)로써 하는 경우 : 이 경우에는 등기의 목적에 따른 소정의 수수료액에 신청 대상이 되는 부동산 개수를 곱한 금액을 등기신청수수료로 납부하여야 한다.

(예시) : ① 하나의 신청서로써 1필지의 토지 및 그 지상의 1개의 건물에 관한 매매를 등기원인으로 하는 소유권이전등기를 신청하는 경우: 1만8천원 (소유권이전등기신청수수료) × 2(부동산 개수) = 3만6천원

#### 다. 신탁원부의 기재

신탁등기가 마쳐진 토지가 분할되어 그에 따른 분필등기의 신청이 있는 경우에는 등기관은 분필된 토지에 대하여 분필 전 토지의 신탁원부와 같은 내용의 신탁원부를 작성하여야 한다. 다만 분필된 토지에 대하여 신탁등기의 말소등기가 동시에 신청되는 경우에는 신탁원부를 따로 작성하지 아니하여도 무방하다(등기예규 제1799호6.라.).

[서식] 분필등기신청(신탁된 토지의 분필)

| 토지분필등기                                                                                                                       |                        |                                    |                      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------|------|
| 접 수                                                                                                                          | 년 월 일                  | 처리인                                | 등기관확인                | 각종통지 |
|                                                                                                                              | 제 호                    |                                    |                      |      |
| 부동산의 표시                                                                                                                      |                        |                                    |                      |      |
| 분할 전의 표시 : 서울특별시 서초구 서초동 100 대 1,000㎡<br>분할의 표시 : 서울특별시 서초구 서초동 100 - 1 대 450㎡<br>분할 후의 표시 : 서울특별시 서초구 서초동 100 대 550㎡<br>이 상 |                        |                                    |                      |      |
| 등기원인과 그 연 월 일                                                                                                                |                        | 20〇〇년 〇월 〇일 분할 <sup>78)</sup>      |                      |      |
| 등 기 의 목 적                                                                                                                    |                        | 토지표시변경                             |                      |      |
| 변 경 할 사 항                                                                                                                    |                        | 20〇〇년 〇월 〇일 접수 제1234호 신탁원부(제5634호) |                      |      |
|                                                                                                                              |                        |                                    |                      |      |
| 구 분                                                                                                                          | 성 명<br>(상호명칭)          | 주민등록번호<br>(등기용등록번호)                | 주 소(소재지)             | 지 분  |
| 등기<br>신청인                                                                                                                    | 〇〇신탁(주)<br>대표이사<br>김갑수 | 000000<br>-000000                  | 서울시 서초구 서초로55길<br>20 |      |

78) 등기원인은 “분할”로, 연월일은 토지대장에 표시된 분할일을 기재한다.



| 시가표준액 및 국민주택채권매입금액                                                |                                                                                                             |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 부동산 표시                                                            | 부동산별<br>시가표준액                                                                                               | 부동산별 국민주택채권매입금액                                 |
| 1. 토 지                                                            | 금                  원                                                                                        | 금                  원                            |
| 2.                                                                | 금                  원                                                                                        | 금                  원                            |
| 국 민 주 택 채 권 매 입 총 액                                               |                                                                                                             | 채권 매입면제(주택도시기금법 시행령<br>별표1 제8조 제2항 관련 부표15호 가.) |
| 국 민 주 택 채 권 발 행 번 호                                               |                                                                                                             |                                                 |
| 취득세(등록면허세) 금 6,000원                                               |                                                                                                             | 지방교육세    금    1,200원                            |
|                                                                   |                                                                                                             | 농어촌특별세    금                  원                  |
| 세 액 합 계                                                           |                                                                                                             | 금 7,200원                                        |
| 등 기 신 청 수 수 료                                                     |                                                                                                             | 금4,000원(이품의 경우)                                 |
|                                                                   |                                                                                                             | 은행수납번호 :                                        |
| 등기의무자의 등기필 정보                                                     |                                                                                                             |                                                 |
| 부동산 고유번호                                                          | 1102-2006-002095                                                                                            |                                                 |
| 성명(명칭)                                                            | 일련번호                                                                                                        | 비밀번호                                            |
|                                                                   | Q77C-L07I-35J5                                                                                              | 40-4636                                         |
| 첨 부 서 면                                                           |                                                                                                             |                                                 |
| 1. 신탁원부                                                           | 1통                                                                                                          | 1. 인감증명서                                        |
| 1. 토지대장                                                           | 1통                                                                                                          | 1. 취득세(등록면허세)영수필확인서                             |
| 1. 법인등기부등본                                                        | 1통                                                                                                          | 1. 위 입 장                                        |
| 1. 주민등록등본                                                         | 1통                                                                                                          |                                                 |
| 20〇〇년 〇월 〇일                                                       |                                                                                                             |                                                 |
| 위 신청인                                  ㉠ (전 화:                  ) |                                                                                                             |                                                 |
| (또는) 위 대리인 법무사 정 인 구 ㉠ (전 화:                  )                   |                                                                                                             |                                                 |
| 서울 서초구 서초로223길 66                                                 |                                                                                                             |                                                 |
| 서울중앙 지방법원                  서초 등기소    귀 중                          |                                                                                                             |                                                 |
| 알림서비스<br>(선택)                                                     | 등기접수 및 처리결과에 대한 문자 수신에 동의합니다. (□동의 □미동의)<br>(성명                                  휴대전화번호:                  ) |                                                 |

- 신청서 작성요령 -

1. 부동산표시란에 2개 이상의 부동산을 기재하는 경우에는 부동산의 일련번호를 기재하여야 합니다.
2. 신청인란등 해당란에 기재할 여백이 없을 경우에는 별지를 이용합니다.

○ 이 신청서는 공유로 되어 있는 신탁된 토지를 협의분할 후 그 토지의 분필등

기를 신청하는 사례이다.

### ※ 신청정보의 제공

- 신청정보의 입력 : 신청정보는 "인터넷등기전자신청" 시스템이 안내하는 순서에 따라 입력하여야 한다. 신청서에는 부동산등기규칙 제43조의 신청정보의 내용과 관련 법조항에서 요구하는 신청정보를 등기소에 제공하여야 한다.
- 부동산의 표시란 : 목적물을 기재하되, 등기부상 부동산의 표시와 일치하여야 한다.
  - ㉠ 분할 전의 표시, 분할의 표시, 분할 후의 표시로 나누어 기재한다.
    - ㉡ 분할 전의 표시는 분할되기 전의 토지의 표시를,
    - ㉢ 분할의 표시는 분할되어 나가는 토지의 표시를,
    - ㉣ 분할 후의 표시는 분할되어 나간 토지를 제외하고 남아 있는 토지의 표시를각 토지대장등본의 내용과 일치되게 기재하되, 토지의 소재, 지번, 지목, 면적 순으로 기재한다.
  - ㉤ 분필 전의 부동산표시가 등기부와 일치하지 아니할 때에는 먼저 부동산표시 변경 (또는 경정)등기를 하여야 한다.
- 등기원인 그 연월일란 : 등기원인은 “분할”로, 연월일은 토지대장에 표시된 분할일을 기재한다.
- 등기의 목적란 : “토지표시변경”이라고 기재한다.
- 등기신청인란 : 수탁자가 단독으로 신청하므로 등기의무자란은 기재하지 아니한다.

### ※ 첨부정보의 제공

- "인터넷등기전자신청"시 신청정보와 첨부정보를 등기소에 제공하여야 한다.
- 첨부문서(등기원인증서)는 전자적으로 작성하고 이를 PDF 파일로 변환한다.
- 자격자대리인의 전자신청 시 스캔제출 허용 범위 : 등기신청의 진정성을 위하여 전자신청의 모든 첨부정보는 작성명의인의 인증서정보를 첨부하되, 예외적으로 부동산등기 전자신청 절차 등에 관한 업무처리지침(이하 예규) 제8조에서 정하는 첨부정보인 경우 자격자대리인은 원본을 교부받아 이를 확인하고 원본과 상위 없다는 취지의 부가정보와 자격자대리인의 개인인증서를 덧붙여 송신하는 것으로 갈음할 수 있다. 따라서 법원행정처장이 지정하는

금융기관이 근저당권자로서 근저당권설정등기를 전자신청하는 경우 근저당권설정계약서만 제8조의 예외가 인정되므로 그 외의 첨부정보(위임장, 국민주택채권면제확인서, 공장증명서, 기계·기구목록 등)는 위 예규 제6조에 따라 작성자의 인증서정보(법인인 경우 전자증명서정보)를 함께 제공하여야 한다(부동산등기선례 제202507-3호, 2025. 7. 30. 부동산등기과-2565 질의 회답).

- 등기원인증서 : 분할사유가 기재된 분할 전의 토지(임야)대장등본과 분할되어 나간 토지(임야)대장등본을 각 1통씩 첨부한다.
- 분할되어 나간 토지나 분할 후의 토지에 대하여 소유권 이외 권리의 등기명의인의 소멸 승낙이 있는 경우에는 그 소멸승낙서와 인감증명서, 분할 전 토지의 일부에 존속하던 지상권, 지역권, 전세권, 임차권이 분할 후 특정 토지에만 존속하게 되는 경우에는 이를 증명하는 권리자의 서면(예: 권리자의 확인서 및 인감증명)을 첨부하여야 하며, 특히 분할 후 토지의 일부에만 존속하는 경우에는 그 부분을 표시한 도면을 첨부하여야 한다.
- 등기필정보를 분실 또는 멸실한 경우나 등기필증을 보유한 자가 전자신청을 원하는 경우에는 전자확인서면제도를 이용하여야 한다.
- 첨부하여야 할 정보 중 “법인등기부정보 및 부동산등기부정보”와 같이 등기소에서 직접 확인할 수 있는 정보는 그 표시만 하고 첨부를 생략하며, 행정기관 연계할 첨부서면 입력 버튼을 선택하여 주민등록정보에 대한 행정정보 공동이용 사전 동의서를 작성하여야 한다. 따라서 “주민등록정보, 토지대장정보, 건축물대장정보, 거래계약신고필정보, 거래계약허가정보”는 행정정보공유센터에 연계요청을 하여 수신한 정보를 첨부한다.
- ※ 등록면허세 등 : 412면 참조
- ※ 등기신청수수료 : 412면 참조
- ※ 등기완료통지서
- 전자신청에서는 등기가 완료되면 기존의 등기필증 대신 신청유형에 따라 등기필정보 또는 등기완료통지서를 교부한다.

[서식] 위임장

| 위 임 장                                                   |                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 부<br>동<br>산<br>의<br>표<br>시                              | 분할 전의 표시 : 서울특별시 서초구 서초동 100 대 1,000㎡<br>분할의 표시 : 서울특별시 서초구 서초동 100 - 1 대 450㎡<br>분할 후의 표시 : 서울특별시 서초구 서초동 100 대 550㎡<br><br>이 상 |
| 등기원인과 그 연 월 일                                           | 20〇〇년 〇월 〇일 분할                                                                                                                   |
| 등 기 의 목 적                                               | 토지표시변경                                                                                                                           |
| 변 경 할 사 항                                               | 20〇〇년 〇월 〇일 접수 제1234호 신탁원부(제 5634호)                                                                                              |
|                                                         |                                                                                                                                  |
| 등기신청인<br>서울부동산신탁 주식회사 ㉠<br>서울 서초구 서초로55길 20<br>대표이사 김갑수 | 법무사 정 인 구<br>서울 서초구 서초로223길 66<br><br>위 사람을 대리인으로 정하고 위 부동산에 대한 등기신청 및 취하에 관한 모든 행위를 위임한다. 또한 복 대리인 선임을 허락한다.<br><br>20〇〇년 〇월 〇일 |

주)법인이 인감증명을 첨부하여야 할 때에는 등기소의 증명을 얻은 그 대표자의 인감을, 비법인 사단이나 재단인 경우에는 대표자(관리인)의 개인인감을 각 날인한다.